íööáóFŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
mint másodfokú bíróság
Budapest, Varsányi I. u. 40-44.
1535 Budapest, Pf. 887.

4.Gf.75.829/2017/4.

A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a Kosik Ügyvédi Iroda (**fél címe,** ügyintéző: dr. Kosik Kristóf ügyvéd) által képviselt **felperes neve** (felperes címe) felperesnek, a dr. Kaszai Viktóriaügyvéd (**fél címe**) által képviselt alperes neve (**alperes címe**) alperes ellen bérleti díj megfizetése iránt indított perében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 10.G.303.578/2013/93. sorszámú 2017. március 8. napján kelt ítélete ellen az alperes által 94., a felperes által 95. sorszám alatt benyújtott fellebbezés folytán meghozta és a 2018. április 12. napján megtartott nyilvános tárgyaláson kihirdette az alábbi

ítéletet:

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét részben és akként változtatja meg, hogy az alperest terhelő marasztalás összegét 16.692.007,- (tizenhatmillió-hatszázkilencvenkettőezer-hét) forintra és az elsőfokú bíróság által meghatározott kamataira, valamint 2013. október 1-jétől a kiürítésig havi 78.867,- (hetvennyolcezer-nyolcszázhatvanhét) forint használati díjra leszállítja, mely használati díj esedékessége az adott hónap 10. napja, ezt meghaladóan a keresetet elutasítja. A másodfokú bíróság a felperes által az alperesnek fizetendő elsőfokú perköltség összegét 418.997,- (négyszáztizennyolcezer-kilencszázkilencvenhét) forintra felemeli.

Kötelezi a másodfokú bíróság az alperest, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 1.438.425,- (egymillió-négyszázharmincnyolcezer-négyszázhuszonöt) forint eljárási illetéket. Az elsőfokú eljárás során feljegyzett további 1.589.875,- (egymillió-ötszáznyolcvankilencezer-nyolcszázhetvenöt) forint eljárási illetéket az állam viseli.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 15 napon belül 32.817,- (harminckettőezer-nyolcszáztizenhét) forint másodfokú perköltséget.

Kötelezi a másodfokú bíróság az alperest, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 1.341.990,- (egymillió-háromszáznegyvenegyezer-kilencszázkilencven) forint másodfokú eljárási illetéket. A másodfokú eljárás során feljegyzett további 1.475.110,- (egymillió-négyszázhetvenötezer-egyszáztíz) forint eljárási illetéket az állam viseli.

Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s

A peres felek 1996. július 25. napján a **...** szám alatti pince ingatlan 138 m^2-es helyisége tekintetében határozatlan időtartamú bérleti szerződést kötöttek. Az ingatlan bérleti jogát a **JM** Rt. adta át az 1996. április 19. napi megállapodással az alperesnek, melyhez a felperes 1996. július 4. napján hozzájárult. Az alperes elfogadta azt, hogy 280.000,- Ft térítést, továbbá 448.500,- Ft óvadékot és havi 149.500,- Ft + áfa összegű bérleti díjat kell ennek ellenében megfizetnie. Ennek megfelelően az írásbeli szerződés az évi bér mértékét 1.794.500,- Ft + áfa összegben határozta meg. Az alperes az ingatlant irattározási tevékenység céljából vette bérbe. Az okirat rendelkezett a víz- és csatornahasználati díj ellenértékéről is, amely 3.680,- Ft/hó + áfa összeget tett ki. Az alperes 1996. augusztus 1. napjától volt köteles bérleti díj megfizetésére. Az okirat 6. pontjában rögzítették, hogy 448.500,- Ft-ot óvadékként a felperes részére megfizetett 1996. július 28-án. A 16. c) pont értelmében a szerződés felmondás folytán megszűnik. Az alperes tudomásul vette, hogy a jogviszony megszűnésekor az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a felperesnek visszaadni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy jogcím nélküli helyiség használóvá válik. A 24. pont értelmében ebben az esetben használati díjat köteles fizetni, amelynek mértéke a szerződés alapján megállapított bérleti díj tízszerese. A 25. pont értelmében a szerződés megszűnésekor a felperes köteles a befizetett és fel nem használt óvadék összegének elszámolására.

A szerződés 7. pontja szerint szerint a felperes a helyiséget rendeltetésszerű állapotban adta át az alperesnek. Az alperes köteles a helyiség karbantartására és felújítására. A 10. pont szerint a felperes mint bérbeadó nem téríti meg a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási, felújítási, korszerűsítési munkálatok költségeit. A 25. pont úgy rendelkezik, hogy a szerződés megszűnésekor a felperes köteles a befizetett és fel nem használt óvadék összegének az elszámolására.

A peres felek által 1999. november 19. napján felvett ellenőrzési jegyzőkönyv értelmében a helyiség használaton kívüli, gyenge műszaki állapotú volt, és az alperes sérelmezte azt, hogy az építkezések és parkoló autók miatt a helyiséget használni nem tudta. 2001. április 6-án 479.768,- Ft-ot fizetett meg a felperes felé.

Ezt követően 2001. július 26. napján a peres felek az **...** földszinti 79 m^2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség tekintetében kötöttek határozatlan időtartamú bérleti szerződést. Rögzítették, hogy a bérbeadó a bérleti jog átruházásához korábban hozzájárult. Az alperes a bérleti szerződés megkötése előtt 2.212.000,- Ft + áfa összeget a bérleti jog ellenértékeként, valamint 237.000,- Ft + áfa összeget óvadék címén volt köteles megfizetni. A bérleti szerződés értelmében a víz- és csatornadíjat is magába foglaló bérleti díj összege havi 81.120,- Ft/hó + áfa összeg volt, amelyet egy összegben a tárgyhó 15. napjáig volt köteles az alperes a felperesi számla alapján megfizetni. Az alperes átalakítási munkát, illetve építési munkát csak a tulajdonos előzetes hozzájárulása alapján és hatósági engedéllyel végezhette. A 6. pontban a felperes igazolta, hogy óvadékként korábban 237.000,- Ft-ot az alperes megfizetett. Az alperes egyebekben kötelezettséget vállalt a helyiség karbantartására, felújítására, és tudomásul vette, hogy ezek ellenértékét csak a 14/1995. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésben szabályozott módon téríti meg a bérbeadó. A 10. pont értelmében a felperes nem téríti meg az alperes tevékenysége érdekében

beépített berendezések költségeit, sem a helyiségeknek/területeknek a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási, felújítási, korszerűsítési munkáinak költségét. A 16. c) pont értelmében a szerződés felmondással megszűnik. Az alperes tudomásul vette, hogy a jogviszony megszűnésekor a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadónak visszaadni. Ebben az esetben a helyiségben lévő saját ingóságait és olyan berendezéseit, melyeket tevékenysége érdekében szerelt be, a helyiségekből elszállítja, és ezt követően a bérbeadóval szemben semmiféle igényt nem támaszt. Abban az esetben, ha az ingatlant a jogviszony megszűnése után az alperes nem ürítette ki, a 24. pont szerint használati díjat volt köteles fizetni, melynek mértéke a szerződés alapján a megállapítható bérleti díj tízszerese. A felperes a jogviszony megszűnésekor az óvadékkal elszámolni volt köteles. 2001. szeptember 24. napján a peres felek a **...** utcai ingatlan tekintetében adásvételi szerződést kötöttek, melyben rögzítették, hogy a szerződés a vételár megfizetésekor lép hatályba. Az ellenértéket az alperes nem fizette meg.

2002. március 24-én az alperes két havi díjnak megfelelő 202.800,- Ft-ot megfizetett a **...** szám alatti helyiség kapcsán, míg 2002. március 29. napján 11.337,- Ft-ot fizetett meg a **...** szám alatti bérleményre.

2002. november 14. napján a **...** képviselője és az alperes bérlemény ellenőrzést tartottak. Az akkor felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint a helyiség műszaki állapota közepes volt, de az alperes észrevétele értelmében a régi bérlő ingósága és a mennyezet folyamatosan ázott. Erre figyelemmel az alperes felkérésére **KT** igazságügyi szakértő magánszakvéleményt készített 2002 októberében a **...** utcai alagsori helyiségének állapotának rögzítésére. A magánszakvélemény azt állapította meg, hogy valamennyi helyiségben felázott a fal, feltáskásodott és jelentős felületen károsodott. A szakértő arra a következtetésre jutott, hogy az egykor meglévő szigetelés elérett, a falakban húzódó villanyvezetékek balesetveszélyesek voltak, a belső helyiségben húzódó közös tulajdonban álló víz- és szennyvízcsatorna eresztett, továbbá a raktárhelyiség mennyezete a felette lévő vizes blokkból eredően teljesen átázott, korrodálódott a födém egyes tartója. A magánszakvélemény azt is megállapította, hogy abban az időpontban víz- és csatorna csatlakozási lehetőség nem volt, az már korábban lecserélésre került. Kiemelte, hogy a helyiség irattári funkcióra teljes mértékben alkalmatlan volt, a kijavításig nem nedvszívó, szervetlen anyagok tárolása volt elképzelhető, melynek következtében az értékcsökkenés mértékét 30%-ban határozta meg.

2003. február 24. napi levelével a **B-L V** Zrt. jelezte az alperesnek, hogy a **...** szám alatti bérlemény vonatkozásában az általa előkészített megállapodást nem fogadja el. A vagyonkezelő a **...** szám alatti ingatlan cseréjét felajánlotta, az elsőfokú ítéletben foglalt összegek megfizetése mellett. Kifejtette, hogy az ingatlan az alperes a **JM** cégtől vette át és a bérleti jog átvétele során már ismert állapotban vette bérbe irattár céljára.

2003. április 9. napján a **B-L V** Rt. és az alperes megállapodást kötöttek a **...** szám alatti ingatlan vonatkozásában. Rögzítették, hogy a bérleménnyel kapcsolatban a Fővárosi Bíróság nem jogerős 7.G.40.442/2002. számú ítélete értelmében az alperes 12.271.369,- Ft tőke és járulékai, valamint perköltség fizetésére köteles. Kiemelték a 3. pontban, hogy **KT** magánszakvéleménye értelmében a helyiség rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. Ezért az alperes a helyiséget nem vette használatba. A **...** felajánlotta, hogy az ingatlant a **...** szám alatti pincehelyiségre elcseréli és egyezségi ajánlatként az alperes **...** utcai ingatlan vonatkozásában 10.000.000,- Ft megfizetését vállalta. Rögzítették a peres felek, hogy a megállapodás a felperes jóváhagyásával érvényes. A felperes a megállapodást nem hagyta jóvá. 2003. április 15. napján 4.000.000,- Ft-ot fizetett meg az alperes a fenti cserehelyiségről szóló megállapodás értelmében.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 7.G.40.442/2002/5/A. alatti ítéletében az alperest kötelezte a **...** szám alatti ingatlan tekintetében 12.271.369,- Ft tőke és járulékai vonatkozásában, továbbá kötelezte az ingatlan kiürítésére és rendelkezett az illetékről, továbbá a perköltségről. A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 2003. augusztus 28. napján kelt 5.Pf.20.789/2003/3. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította. Rendelkezett a perköltségről, valamint az eljárási illetékről. Határozata indokolásában kitért arra, hogy az alperes által bérelt **...** utcai pincehelyiség a jelen per felperesének tulajdonában áll, így a részjogosítványokat az önkormányzat jogosult gyakorolni. A joggyakorlást másnak átengedheti, illetve másra átruházhatja engedményezéssel. A vagyonkezelői szerződés értelmében azonban a felperes csak egyes részjogosítványok gyakorlását engedte át a felperesnek, ennek értelmében kereshetőségi joggal a Pp. 3. § (1) bekezdése alapján a vagyonkezelő, mint felperes keresetét elutasította.

Az alperes a perbeli pincehelyiségben a szivárgó csatornát saját költségén 2003 tavaszán megjavíttatta.

2003. augusztus 29. napi levelével a **B-L V** Rt. képviseletében eljárva 10.490.804,- Ft bérleti díj megfizetésére szólította fel az alperest az 1997. augusztus 1-től 2003. augusztus 31. napi időszakra nézve 8 napos határidővel, egyben tájékoztatta arról az alperest, hogy amennyiben határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Lakástörvény 24. § (1) bekezdés a) pontja és 25. § (1) bekezdése értelmében a bérleti szerződést felmondja. A tértivevény szerint 2003. szeptember 1. napján az alperes képviselője a levelet átvette. 2003. szeptember 16-án a felperesi vagyonkezelő képviseletében eljáró jogi képviselő a bérleti szerződést 2003. október 31. napjára felmondta. Egyben felszólította az alperest, hogy a fenti időpontra a helyiséget ürítse ki, továbbá tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó képviselőjének adja át.

2003. szeptember 23. napi levelével a felperes a 2001. szeptember 24-i **...** utcai ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződéstől elállt. A bérleti jogviszony helyreállítására figyelemmel a felperes vagyonkezelője a bérleti díjjal és közüzemi díjakkal kapcsolatos számláit az alperesnek megküldte, majd 2004. március 2-án az alperest felszólította, hogy 3.011.556,- Ft bérleti díjat 8 napon belül fizessen meg. Kifejtette, hogy amennyiben 8 napon belül nem egyenlíti ki az alperes a tartozását, úgy a felperes a jogviszonyt felmondja. Az alperes 2004. március 10-én átvette a felszólítólevelet, majd a vagyonkezelő 2004. március 25-én 2004. április 30. napjára a bérleti szerződést felmondta és a használati díjigényét is jelezte. A felmondást 2004. március 31. napján vette át az alperes.

A felperes 2005. szeptember 26-án jogi képviselője útján felszólította az alperest, hogy az 1999. március l-jétől 2005. szeptember 30-áig terjedő időszak 15.525.484,- Ft tőketartozását a felszólítás átvételétől számított 8 napon belül felmondás terhével fizesse meg. A felszólítást az alperes 2005. szeptember 27-én átvette, annak nem tett eleget, ezért a felperes 2005. október 10-én a **...** utcai ingatlan tekintetében a bérleti szerződést 2005. november 30-ára felmondta. Ezt az alperes 2005. október 18-án átvette. Ezzel a bérleti szerződés 2005. november 30-án megszűnt.

A felperes a bérleti díj számlákat kiállította, azonban azokat nem kézbesítette az alperesnek. A felperes 2011 márciusáig az inflációval való emelést nem alkalmazta.

Az alperes 2001. április 6-án 479.768,- Ft-ot, 2002. március 29. napján 11.337,- Ft-ot, valamint 2003. április 15. napján a már említett 4.000.000,- Ft-ot fizetett meg a felperes részére.

A felperes módosított keresetében az alapeljárás során a **...** utcai és **...**i ingatlanok kiürítését kérte,

valamint mindösszesen 33.283.489,- Ft tőke és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Arra hivatkozott, hogy díjnemfizetés okán a szerződéseket felmondta, azonban az alperes azokat nem adta birtokba, továbbá díjnemfizetése folytán a keresetében meghatározott összegű tartozása keletkezett. A felperes 112. számú jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata szerint nem vitatta, hogy a **...** utcai ingatlanban vízvételi lehetőség nem volt. A felperes 7.900.000,- Ft értéknövelő alperesi beruházást a **...**i helyiség tekintetében a 2010. június 16. napján megtartott tárgyaláson a 112. sz. jegyzőkönyvbe foglaltan elismert. Az alperes által 2001. április 6-án befizetett 479.768,- Ft-ot, és 2002. március 29. napján megfizetett 11.337,- Ft-ot a felperes vagyonkezelője késedelmi kamatra számolta el.

Az alperes a kereset elutasítását kérte, továbbá szavatossági igénnyel élt. Az alperes az alapeljárás során 2010. június 16. napján felvett 112. számú tárgyalási jegyzőkönyvben nem vitatta a felperes 109/F/1. és 112/F/1. alatti **...** utcai ingatlanra vonatkozó vízdíj nélküli mindkét bérleményre vonatkozó kimutatásait.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2010. június 16. napján kelt 34.G.300.006/2004/112. számú ítéletével kötelezte az alperest, hogy 15 nap alatt a felperesnek 8.838.917,- Ft tőkét és járulékait fizessen meg, továbbá rendelkezett az illetékről és a perköltségről. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

A Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 3.Gf.76.379/2010/3. számú részítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és az alperest kötelezte, hogy 15 nap alatt a **...** szám alatti 138 m^2 alapterületű pincehelyiséget ingóságaitól kiürítve bocsássa a felperes birtokába. Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét a perköltségekre is kiterjedően hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróságot ebben a körben a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította. Az alperest kötelezte, hogy 57.400,- Ft részperköltséget a felperesnek fizessen meg, továbbá rendelkezett a fellebbezési eljárási illetékről is.

Határozata indokolásában kifejtette, hogy alapos volt a felperes fellebbezése, és ily módon keresete a **...** utcai ingatlan kiürítése tekintetében, figyelemmel arra, hogy a jogszerű felmondás a bérleti jogviszonyt megszüntette, így az alperes a kiürítésre köteles. A **...** utcai ingatlan tekintetében is megállapította, hogy jogszerű volt a felmondás során tanúsított bérbeadói eljárás, azonban az ingatlan elidegenítésével kapcsolatos nem teljes körű okiratok vonatkozásában további bizonyítást írt elő. A díjhátralék összegszerűsége tekintetében is további eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot.

A megismételt eljárásban a felperes módosított keresetében a **...** szám alatti helyiség vonatkozásában 19.103.320,- Ft tőke és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest, valamint havi 198.933,- Ft használati díjat igényelt a kiürítés időpontjáig. A **...** számú helyiség tekintetében 10.046.273,- Ft tőke és ez után 2006. október 1. napjától esedékes járulékai, valamint havi 103.984,- Ft használati díj megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A **...** utcai ingatlan vonatkozásában kifejtette az alapeljárás során, hogy a 30%-os bérleti díjcsökkentést reálisnak tartotta, egyebekben pedig utalt arra is, hogy a bérlemény hibáival a bérleti jog megváltásakor az alperes tisztában volt, a vízvételi lehetőség hiánya miatt az alperes bejelentéssel nem élt, a bérleti szerződés megkötésekor pedig a vízvételi lehetőség fennállt. Arra is hivatkozott, hogy az alperes által befizetett 4.000.000,- Ft-ot a **...** utcai helyiség vonatkozásában elszámolta.

Az alperes érdemi ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, fenntartotta szavatossági kifogását a **...** utcai ingatlan vonatkozásában, és hivatkozott arra is, hogy a víz- és csatorna bevezetése

hiányában erre vonatkozó díjkövetelésre a felperes nem jogosult. Rámutatott arra is, hogy álláspontja szerint a **...** utcai ingatlan nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra. Árleszállítási igényét 30%-os és 50%-os mértékben is megjelölte, egyben kifogásolta, hogy a 4.000.000,- Ft-os összeg befizetését az alperes nem számolta el.

Bejelentette, hogy legkésőbb a csereszerződés keltének napján alkalmatlan volt a használatra a **...** utcai ingatlan, és irattározás céljára egyáltalán nem felelt meg, melyet a beszerzett magánszakvélemény is megerősített, továbbá a perben kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye is alátámasztott. Kifejtette azt is, hogy az alperes ráépítéssel, az értéknövelő beruházás beszámításával a **...** szám alatti ingatlan tekintetében tulajdoni jogot szerzett, így az elszámolásra a közös tulajdon megszüntetésének szabályai szerint van mód. Gyakorlatilag azonban, illetve fizikailag nincs mód a helyiség visszaadására, tekintettel arra, hogy az általa tulajdonolt pincehelyiséggel egybefüggő légtérben galériát épített ki, a pincében szórakozóhelyet üzemeltetett. Kifejtette, hogy a felperes sem használati díj, sem bérleti díj igényre nem jogosult. Az alperes fenntartotta beszámítási igényét is a **...** utcai ingatlan tekintetében, amely a megfizetett 4.000.000,- Ft vételár és a 448.500,- Ft-os óvadék tekintetében.

Az elsőfokú bíróság 10.G.301.588/2011/10. számú ítéletével kötelezte az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 19.103.320,- Ft tőkét, ezután 2005. június 1-től a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti kamatot, valamint 2011. október 15-től a kiürítésig havi 186.875,- Ft használati díjat és 312.125,- Ft + áfa ügyvédi munkadíjat, 108.000,- Ft szakértői díjat, továbbá az állam javára külön felhívásra 135.600,- Ft + 900.000,- Ft illetéket. Az alperest kötelezte, hogy 30 napon belül ingóságaitól is kiürítve a 2011. július 20. napi bérleti szerződéskori állapotot saját költségén helyreállítva elhelyezési igény nélkül ürítse ki a **...** szám alatti földszinti bérleményét a felperesnek adja át és a felperesnek 59.200,- Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat, a Magyar Állam javára 71.100,- Ft illetéket fizessen meg. Kötelezte továbbá az alperest, hogy 15 napon belül a felperesnek 10.046.273,- Ft-ot és ennek 2006. október 1-től a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév utolsó napján érvényes, a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti kamatát, valamint 2011. október 15-től a kiürítésig havi 103.985,- Ft használati díjat és 200.000,- Ft + áfa összegű ügyvédi munkadíjat és a Magyar Állam javára 602.800,- Ft illetéket fizessen meg, míg ezt meghaladóan a keresetet elutasította.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítéletében az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, fellebbezett részét részben és akként változtatta meg, hogy az alperesnek a **...** szám alatti ingatlan kiürítésére vonatkozó rendelkezése körében mellőzte azt az ítéleti rendelkezést, hogy „A 2001. július 20-i bérleti szerződéskori állapotot saját költségén helyreállítva elhelyezése nélkül ürítse ki". A másodfokú bíróság az alperes marasztalását 2.146.273,- Ft tőkére és ennek 2006. október 1. napjától az elsőfokú bíróság által megállapított kamataira szállította le, és a havi használati díj tekintetében helybenhagyta. Ezt meghaladóan a másodfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság a 19.103.320,- Ft tőke és járulékai, valamint a 186.875,- Ft-os használati díj, valamint az elsőfokú bíróság által megállapított perköltségek vonatkozásában az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és újabb határozat hozatalára utasította. A másodfokú bíróság megállapította, hogy a felperesnek 303.212,- másodfokú perköltsége, míg az alperesnek 1.831.512,- Ft - melyből 1.528.300,- Ft a feljegyzett fellebbezési illeték - másodfokú perköltsége merült fel.

A megismételt eljárásban a felperes többször módosított keresetében kérte kötelezni az alperest 1997. augusztus 15-étől 2013. szeptember 30-áig terjedő időszak vonatkozásában 35.106.696,- Ft

tőke és annak 1996. augusztus 1. napjától a kifizetésig a Ptk. 301. §-a szerinti kamatai, valamint a kiürítés napjáig havi 225.864,- Ft használati díj, valamint perköltsége megfizetésére.

Az összegszerűséget a 2013. október 24-én érkezett beadványában és a 2016. január 6-ai tárgyaláson úgy vezette le, hogy a tárgyaláson 60/F/l alatt csatolt táblázat szerint az alperes tartozása 2000. január l-jén 1.796.584,- Ft volt, mely az 1997. augusztus 15-étől 1999. december 31-ig felmerült 5.796.584,- Ft alperesi tartozás összege levonva belőle az alperes által már megfizetett 4.000.000,- Ft-ot. A felperes rögzítette, hogy az óvadék összege még nem került elszámolásra.

A helyiség irattározási célra alkalmassága tárgyában a felperes a 2005. június 30-ai tárgyaláson elfogadta a 30%-os bérleti díj csökkentési igényt, majd a 2010. június 16-ai tárgyaláson azt polgármesteri döntés hiányára hivatkozva nem tartotta fenn, nem vitatta, hogy a helyiségben vízvételi lehetőség nem volt. Hivatkozott arra, hogy hozzájárult a helyiség állapotának leromlásához az, hogy az alperes felhagyott a szellőztetéssel.

A felperes a 2013. november 6-ai tárgyaláson észrevételezte, hogy az 1999. november 19-én felvett ellenőrzési jegyzőkönyvben az alperes csak az építkezések és a parkoló autók miatt jelentett be kifogásokat. Ezek álláspontja szerint nem vonhatók a Ptk.-ban szabályozott szavatosság körébe, a parkoló autók a kerület sajátosságát jelentik. A Ptk. 305/A. § (1) bekezdésére hivatkozva a bérleti díj csökkentést megalapozatlannak minősítette hivatkozva arra, hogy az ingatlan állapotával tisztában volt az alperes a bérleti szerződés előtt, hiszen 1996. július 8-án megkapta a helyiség kulcsait, akkor nyilván szemrevételezte a helyiséget, állapotát a bérleti jog megvásárlásakor megismerte. Álláspontja szerint az alperest a díjcsökkentés nem illeti meg, mivel az alperes a per előtt nem élt szavatossági jogával.

A 2002. november 14-ei bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvben írt beázás és szivárgás álláspontja szerint érdemben nem változtatta meg a helyiség rendeltetésszerű használatát. Az alperes által most gyakorolt kicserélés szavatossági igény álláspontja szerint elkésett és megalapozatlan, mivel jogerős ítélet szól arról, hogy az alperes kiürítésre köteles, és ezt követően terjesztette elő az alperes a kicserélési igényét. Álláspontja szerint a 100%-os bérleti díj csökkentési igény egyrészt jogalapjában megalapozatlan, másrészt összegében is az, mert a helyiség elsődleges célra nem, de más bizonyos célokra továbbra is használható.

A felperes 2014. január 29-én érkezett faxában rögzített álláspontja az volt, hogy a V Kft. 2013-ban végzett megkeresése nem hozható összefüggésbe jelen per tárgyával. Az 1996-ban fennállt állapotról a 2013. évben eljárt Kft. dolgozó tanúja nem tud érdemben választ adni. A tanúvallomásokat az eltelt időre tekintettel nem mérvadó bizonyítási eszközöknek minősítette, hivatkozott az igazságügyi szakértő véleményére, aki nem talált beázást.

A szakértői véleményre észrevételezte a 2015. március 4-ei tárgyaláson, hogy a felperesi bérbeadónak nem felróható az, hogy a bérlő nem észlelte, hogy a helyiség nem alkalmas rendeltetésszerű használatra. Hivatkozott arra, hogy a bérlő feladata a tevékenységhez szükséges kialakítás. Ez a szakértő szerint is lehetséges volt, ezért alkalmatlanság nem áll fenn.

A 2003. április 9-ei megállapodás tárgyában arra helyezte a hangsúlyt, hogy mivel az illetékes bizottság a csereszerződést nem hagyta jóvá, így az nem lépett érvénybe. Értelmezése szerint csak az alperes álláspontját rögzítette, nem a felperes vagy a felek közös nyilatkozatát. Álláspontja szerint az alperesnek nem sikerült bizonyítania azt, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra

nem alkalmas.

Az alperes többször módosított ellenkérelmében a kereset elutasítását és felperes perköltségben való marasztalását kérte. Úgy nyilatkozott, hogy a szavatossági igényének ténybeli alapja elsődlegesen az építkezés és a parkolási rend megváltozása. Hivatkozott arra, hogy az 1996-os építkezések és a megváltozott parkolási rend a helyiség rendeltetésétől függetlenül mindenfajta használatot megakadályoztak. Másodlagosan a helyiség vizesedése és irattározási célra való alkalmatlanságára hivatkozott. E körben a 2002. november 14-i bérlemény-ellenőrzési jegyzőkönyvre és a 2003. április 9-ei cseremegállapodásban írtakra hivatkozott, miszerint a felperes elismerte a helyiség alkalmatlanságát és a cserét is ezért ajánlotta fel, ami kizárja a helyiség 2006. évi alkalmasságát. Álláspontja szerint a cseréhez kellett kizárólag a felperes hozzájárulása, a használat körében a vagyonkezelő nyilatkozhatott a felperes hozzájárulása nélkül is, továbbá a felperes rendelete és a vagyonkezelési szerződés első pontja, valamint annak utolsó melléklete szerinti meghatalmazás alapján a vagyonkezelő megtehette ezt a nyilatkozatot.

Az alperes állította, hogy a felperes már az 1996. évi bérbeadáskor is tisztában volt a helyiség vizesedésével és elhallgatta a hibát az alperes elől. Az alperes személyesen előadta, hogy a felperes műszaki szakemberei agresszíven átadták a helyiséget az alperesnek és elhallgatták a rejtett hibákat. Hivatkozott arra, hogy az 1996 nyarán történt bejáráson a laikus alperes nem volt abban a helyzetben, hogy a hátlapos polcokkal sűrűn telerakott helyiség alkalmatlanságát felismerje. Állította, hogy az ingatlan hasznosítása irattározási célra 1999. november 19-ei közös bejárás időpontjára ellehetetlenült. Állította, hogy e két okiratban az is benne van, hogy a bérlő jelzésére a vagyonkezelőnek használatra alkalmassá kell tennie a helyiséget, melyet meg sem próbált. Ezt a felperes szerződésszegő magatartásának minősítve kifejtette, hogy nem jár a felperesnek ettől az időponttól sem bérleti sem használati díj.

A beázás, vizesedés elsődleges okaként a helyiség utcafronti részén az utcai csapadékvíz elvezető csöveket jelölte meg, melyeket a **V** Kft. 2013. év végén kicserélt, és ezzel a közvetlen beázás megszűnt. A beázás, vizesedés másodlagos okaként a légakna egyik lakó általi 1996 előtti lefedését jelölte meg, mellyel a helyiség természetes szellőzése megszűnt. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú helyiségek gyakorlatilag alkalmatlanok, hasznosíthatatlanok. Azt is kérte figyelembe venni, hogy a helyiség fölött lakó tanú azt vallotta, hogy a lakása már a 70-es évektől ázott a pince alól, nedvesedett, és ebből következik, hogy a helyiség már a bérleti szerződés megkötése előtt is nedvesedett.

Szavatossági kifogása alapján elsődlegesen kicserélést kért a 2013. szeptember 27-ei beadványában. Utalt arra, hogy a vagyonkezelő is elismerte az alperes kicserélésre való jogát a 2003. április 9-ei cseremegállapodásban, másodlagosan arra az időszakra, amikor az ingatlan irattározási célra alkalmatlan állapotban volt a bérleti és használati díj 30-50-100%-os mérséklésére tartott igényt. Az árleszállítás kezdő időpontjaként megjelölte egyrészt a közös bejárás 1999. november 19-ei időpontját, másrészt a bérleti díj fizetésének 1996. augusztus 1-jei kezdetét, harmadlagosan arra hivatkozott, hogy a csereszerződés 2003. április 9-ei napjától a felperesnek sem bérleti sem használati díj nem jár. Álláspontja szerint a felperes nem jogosult díjkövetelésre víz- és csatorna bevezetése hiányában.

Beszámítási kifogással élt, igényt tartott az 1996. július 25-én megfizetett 448.500,- Ft óvadék, a 2001. április 6-án megfizetett 479.768,- Ft és a 2002. március 29-én megfizetett 11.337,- Ft bérleti díj, továbbá a csereszerződés alapján 2003. április 15-én megfizetett 4.000.000,- Ft cseredíj részlet és ezen összegek megfizetéstől járó Ptk. 301. § (1) bekezdése alapján számítandó késedelmi

kamatára. Az alperes a 2016. január 19-ei beadványában nyilatkozott, hogy a fenti igénye nem viszontkereset, hanem elévülést megszakító igénybejelentés. Az alperes a 2016. január 6-ai tárgyaláson vitatta, hogy a felperes által 60/F/l alatt csatolt kimutatás szerinti összeggel tartoznának, álláspontja szerint a felperes nem vonta le az alperesi teljesítéseket.

Állította, hogy a perben többször felajánlotta a helyiség visszaadását, azonban a felperes azért nem veszi vissza, hogy a helyiség értékét többszörösen meghaladó bevételre tegyen szert.

Az elsőfokú bíróság a megismételt eljárásban hozott ítéletében kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 18.028.199,- Ft-ot és ennek 2009. január 22-étől a kifizetésig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő éves késedelmi kamatát, valamint 2013. október l-jétől a kiürítésig havi 78.867,- Ft Ft használati díjat, illetve 27.384,- Ft tőkésített késedelmi kamatot. A bíróság a felperes keresetét egyebekben elutasította. Kötelezte a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 25.059,- Ft perköltséget. Kötelezte a bíróság az alperest, hogy a Magyar Állam javára külön felhívásra fizessen meg 1.474.177,- Ft illetéket, az ezt meghaladó 1.554.123,- Ft illetéket a Magyar Állam viseli.

Az elsőfokú bíróság ítélete indoklásában kifejtette, hogy a becsatolt bérleti szerződésből megállapította, hogy a felperes mint bérbeadó és az alperes mint bérlő között az 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 36. §-a szerinti helyiség bérleti szerződéses jogviszony jött létre, amely alapján a felperes köteles volt a helyiség időleges használatát az alperesnek átengedni, az alperes pedig köteles volt bérleti díjat fizetni.

A rendeltetésszerű használatra alkalmasság körében a bérleti szerződés 7. pontja bizonyítja azt, hogy a helyiség a bérleti szerződés 1996. július 25-ei megkötésekor irattározásra alkalmas volt, ugyanis a szerződés szerint a felperes a pincehelyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adta át.

Az Ltv. 1. § (3) bekezdése szerint az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

A Ptk. 424. §-a szerint a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak. Erre a szavatosságra a hibás teljesítés miatti szavatosság szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bérlőt az elállás helyett az azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, kicserélést pedig nem követelhet.

Ezért az alperest cserehelyiség nem illeti meg, az erre irányuló ellenkérelme alaptalan.

A bíróság a pincehelyiség alperes által állított rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságának vizsgálatakor figyelemmel volt az alábbiakra.

A Ptk. 305/A. § (1) bekezdés szerint ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, a kötelezett mentesül a felelősség alól. Tényként állapította meg a bíróság a becsatolt 1996. április 19-ei bérleti jog átadásáról szóló szerződésből, hogy az alperes ismerte a pincehelyiség állapotát. Továbbá tényként állapította meg a bíróság az 1996. július 8-án felvett jegyzőkönyvből, hogy a helyiség kulcsait az alperes a korábbi bérlőtől megkapta. Ebből az is következik, hogy ez a birtokba adás időpontja. Ennek tükrében nincs érdemi jelentősége annak az alperesi hivatkozásnak, hogy a

felperes „elhallgatta" az alperes elől a helyiség állapotát. A bíróság **TL**, a **V** Kft.-nél illetve jogelődjénél 27 éve dolgozó tanú vallomásából megállapította, hogy a pince falai salétromosak, mert régi építésű épületről van szó, nincsenek szigetelve, ezért a talajnedvességet felszívják. A bíróság álláspontja szerint az alperes mindezeket a bérbevételkor is tudta, mivel a bérleti jogot az előző bérlőtől átvette és a helyiséget megtekintette, tulajdonságait fel kellett ismernie pincei elhelyezkedéséből és az épület kívülről is látható korából, és ingatlanberuházási vállalkozói tapasztalataiból eredően.

Az Ltv. 37. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, továbbá a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatban a bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire a felek megállapodása az irányadó. A bérleti szerződés 10. pontjából következően a(z irattározási) tevékenységhez szükséges kialakítás a bérlő, azaz az alperes feladata volt. Amennyiben az alperes nem alakította ki a helyiséget irattározásra, ennélfogva az a szerződéskötéskor irattározásra alkalmatlan volt, akkor az alperes erre a körülményre a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján nem hivatkozhat.

A bíróság a fentiekből következően a bérleti szerződés megkötése utáni állapotromlást vizsgálhatott csak. A Ptk. 307. § (1) bekezdése szerint a jogosult (jelen esetben az alperes) a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kifogását a kötelezettel közölni. Az alperes a 2004. szeptember 24-ei tárgyaláson maga is előadta, hogy amikor a helyiség bérleti jogát átvette, akkor a helyiség nem ázott be. A 2011. június 22-ei tárgyaláson az alperes azt állította, hogy az átvételtől 1 évre rá kezdett vizesedni a helyiség. Az alperes által indítványozott **SMné** tanú nem igazolta tanúvallomásával az alperes hivatkozását. **KT** tanúvallomásából és magán szakértői véleményéből 2002. októberi időpontban megállapítható a vizesedés és a beázás ténye. Amellett, hogy az alperes ismerte a bérleti szerződés megkötése előtt a pincehelyiség állapotát, az alperes által indítványozott szakértői bizonyítás sikertelenségére is tekintettel azt a tényt nem lehetett ítéleti bizonyossággal megállapítani a bérleti szerződés 7. pontjával szemben, hogy a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény már felázott, vizesedett volna.

A 2003. április 9-ei megállapodáshoz a felek rendelkezése folytán szükséges volt a felperes jóváhagyása. A Ptk. 215. § (1) bekezdése szerint ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, ennek megtörténtéig a szerződés nem jön létre. A bíróság álláspontja szerint a csereszerződés jóváhagyás hiányában nem jött létre, azaz semmilyen joghatást nem vált ki. Nem vonható le belőle az alperest a bérleti, illetve a használati díj fizetése alól mentesítő jogkövetkezmény sem.

A 2003. április 9-ei megállapodás nem tekinthető a felperes részéről annak elismerésének, hogy a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, mert szövege szerint az alperes nyilatkozatát tartalmazza e tárgyban, abban a felperes vagy a **B-L V** Rt. nyilatkozata nem található.

Az 1996. április 19-ei bérleti jog átadásáról szóló megállapodásból a bíróság megállapította, hogy az alperes a helyiséget nem kívánta irattározási tevékenységre alkalmas állapotúvá alakítani, mivel a helyiség bérleti jogát szauna céljára vette át a korábbi bérlőtől. A bíróság Dr. **SzJ** tanú vallomásából megállapította, hogy az alperes a társasházat felkereste a közgyűlésen azért, hogy hozzájárulásukat kérje ahhoz, hogy a bérleményét az egész pince bérbevételével megnagyobbíthassa (ugyanis a perbeli bérlemény a pince egy részét jelenti csak) hogy ott wellness és étkezési lehetőséget alakítson ki. A bíróság álláspontja szerint a felperes teljesítése nem hibás akkor, ha az alperes a felperes teljesítését annyira elfogadja és nem kifogásolja, hogy még a helyiség további részét is ki akarja venni bővítés céljából.

A bíróság **BGy** 2014. november 11-én érkezett szakértői véleményéből megállapította, hogy az előző bérlő bérleti szerződése is irattározási tevékenységre vonatkozott, és ez az irattározási tevékenység egyfajta automatizmussal vált az alperes szerződésének is a részévé, mivel az alperes a funkcióváltást nem kérte.

Az alperes a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságára a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján azért sem hivatkozhat, mert a bérleti szerződés 10. pontja szerint a tevékenységhez szükséges kialakítást nem végezte el, nem használta rendeltetésszerűen a helyiséget, és különös tekintettel arra, hogy a helyiség csak a bejárat felől szellőzik a ventilátorok bekapcsolásával nem szellőztetett, ezzel a párásodáshoz, dohosodáshoz jelentősen hozzájárult, mivel **BGy** szakértő szakvéleménye szerint a páratartalom folyamatos szellőztetéssel, páracsökkentő berendezésekkel és fűtéssel csökkenthető.

A **...** utca mindkét oldalán történő parkolásért a felperes nem felel, egyrészt azért, mert ez a Belváros általános jellemzője, másrészt a Ptk. 424. §-a szerint a bérbeadó azért szavatol, hogy a bérelt dolog a bérlet egész tartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas, és egyébként is megfelel a szerződés előírásainak, és az utcában parkolás nem vonható a bérelt dolog használatra alkalmasságának a körébe.

A bíróság **BGy** 2006. évben és 2014. évben elkészített szakértői véleményéből megállapította, hogy a helyiség általános raktározási célra használható. A bíróság **BA** tanú vallomásából megállapította, hogy 1999-ben az alperes használta is a helyiséget az alperes kávézójába való bútor alapanyagok, varrógépasztalok tárolására. A bíróság a 2002. november 14-ei bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvből megállapította, hogy az alperes ezen időpontban a helyiséget tárolásra használta.

Az alperest a másodfokú bíróság már jogerősen kötelezte a helyiség kiürítésére a bérleti szerződés felmondását érvényesnek minősítve. Amíg a bérleti szerződés hatályban volt, az alperes bérleti díjat, azt követően pedig a Ltv. 20 §-a alapján használati díjat köteles fizetni a helyiség visszaadásáig. A helyiségben víz- és csatorna szolgáltatás nincs, ezt **BGy** igazságügyi szakértői véleményéből a bíróság megállapította, ezért ennek a díját - szolgáltatás hiányában - az alperesnek nem kell megfizetni. Ezen szabály alapján az alperesnek a bérleti szerződés megszűnése után mindaddig, amíg a felperes részére a helyiséget vissza nem adja, használati díjat kell fizetnie.

A csőtörés okozta beázás 2002. októberi kezdő időpontját bizonyítja a (magán) szakértői vélemény, a 2002. novemberi bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyv, az alperes azon előadása, hogy 2003 tavaszán a szivárgó csatornát saját költségén megjavíttatta, a 2006. márciusi (igazságügyi) szakértő vélemény, mely tartalmazza, hogy ekkorra a csőtöréseket már elhárították, melynek következtében a pince viszonylagosan száraz volt. A pincehelyiség ezt megelőző és ezt követő időpontban is azonban korlátozottan volt alkalmas az irattározási tevékenységre figyelemmel pincei elhelyezkedésére és szigeteletlen falaira **BGy** szakértői véleménye szerint. A vizesedés kezdeti időpontja ennyi év távlatából műszeres vizsgálattal nem állapítható meg. Ennek azonban nincsen jelentősége a perben, mert a bíróság a 30%-os bérleti díj csökkentést a helyiség általános raktározási célra és nem irattári tevékenység céljára alkalmassága folytán a felperesi díjigény kezdetétől alkalmazta.

A bíróság álláspontja szerint a fentiekre tekintettel **KT** magán szakértő és **BGy** igazságügyi szakértő véleménye, valamint a felperes visszavont perbeli nyilatkozata alapján 30%-os bérleti díj csökkentés mint árleszállítás szavatossági jog megilleti az alperest a Ptk. 306. §-a és 404. §-a alapján.

A felperes 1997. augusztus 15-ében jelölte meg a bérleti díj tartozás kezdő időpontját, melyet az alperes nem vitatott. **PZs** igazságügyi könyvszakértő szakvéleményéből megállapíthatóan 1999. december 31-éig 5.796.584,- Ft bérleti díjat számlázott ki a felperes, melyből a felperes levonta a 4.000.000,- Ft alperesi fizetést, így az egyenleg 2000. január l-jén 1.796.584,- Ft tartozás volt. A bíróság ezt vette alapul, mivel ezt - a szavatossági kifogástól eltekintve - az alperes sem tette vitássá.

A bérleti szerződés alapján az alperes 1997. augusztus 15-étől a szerződés megszűnéséig, azaz 2005. november 30-áig köteles bérleti díjat fizetni, melynek 30%-os csökkentése indokolt szavatosság alapján. Alaptalan az alperes ezt meghaladó 50%-os, illetve 100%-os bérleti díj csökkentési igénye a helyiség általános raktározási tevékenységre alkalmassága folytán.
2005. december l-jétől az alperes - mivel a helyiség **BGy** szakértői véleménye alapján általános raktározásra alkalmas és az alperes használja is, illetve a felperesnek nem adja vissza - a **BGy** szakértői véleménye alapján megállapítható összegű használati díj megfizetésére köteles. **PZs** igazságügyi könyvszakértő szakvéleményéből megállapíthatóan a felperes 2011 márciusáig nem élt az inflációval való emelés lehetőségével.

Az alperes bérleti díjjal a szerződés megszűnéséig, azaz 2005. november 30-áig tartozott. Ennek összege az alperesi három teljesítést és a 30%-os csökkentést figyelembe véve **PZs** szakértői véleménye 36. oldalának 2005. november 15-ei sorában foglaltak szerint 8.590.145,- Ft.

Az alperes 2005. december l-jétől használati díjjal tartozott, melynek összegét a bíróság **BGy** szakértő 2014. évben elkészített 33. számú szakértői véleménye 9. oldalán lévő táblázat alapján 2005 decemberében 63.595,- Ft + Áfa = 76.314,- Ft-ban állapította meg. (1992. évi LXXIV. törvény 28. § (1) bekezdése szerint az Áfa mértéke 20%).

A használati díj összege **BGy** szakértő 2014. évben elkészített 33. számú szakértői véleménye 12. oldalán lévő táblázat alapján 2006. január és február hónapban havi 65.435,- Ft + Áfa = 78.522,- Ft. A használati díj összege 2006. március l-jétől (amikor a szakértői szemlén a szakértő vizesedést nem tapasztalt) havi 93.495,- Ft + Áfa = 112.194,- Ft. A használati díj összege tehát 2006. évben 1.278.984,- Ft.

A használati díj összege 2007. évben évi 1.121.940,- Ft + Áfa = 1.534.780,- Ft.
A használati díj összege 2008. évben évi 1.121.940,- Ft + Áfa = 1.534.780,- Ft.
A használati díj összege 2009. évben évi 953.580,- Ft + Áfa = (a válság miatt csökkentek az árak, a 2007. évi CXVII. törvény 82. § (1) bekezdése szerint 2009. június 30-áig az adó mértéke 20%, azt követően 25%) 1.168.135,- Ft
A használati díj összege 2010. évben évi 814.200,- Ft + Áfa = 1.017.750,- Ft.
A használati díj összege 2011. évben évi 814.200,- Ft + Áfa = 1.017.750,- Ft.
A használati díj összege 2012. évben évi 814.200,- Ft + Áfa = 1.034.034,- Ft (2012. január l-jétől az Áfa 27%-ra emelkedett)
A használati díj összege 2013. évben évi 814.200,- Ft + Áfa - 1.034.034,- Ft (2013. szeptember 30-áig 775.527,- Ft)
A használati díj összege 2014. évben havi 62.100,- Ft + Áfa = 78.867,- Ft, évi 745.200,- Ft + Áfa = 946.404,- Ft. (az aládúcolás miatt).

A használati díj 2005. december l-jétől 2013. november 30-áig 9.438.054,- Ft. A bérleti díj és a használati díj együtt 18.028.199,- Ft.

A felperes nem bizonyította, hogy a bérleti díj számlákat az alperesnek kézbesítette volna, ezt az alperes vitatta, ezért ez a Ptk. 302. § b) pontja szerinti jogosulti késedelem, ami a 303. § (3) bekezdése szerint a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja. Ezért késedelmi kamat csak a keresetlevél benyújtásának 2003. október 18-ai időpontjától jár a Ptk. 301. §-a szerinti mértékben, nem haladva meg a felperes keresetét.

Az alperes javára elszámolandó mindhárom összeg a kiszámlázott bérleti díj tőkeösszegét csökkentik mivel megfizetésükre a keresetlevél benyújtása előtt került sor, és a késedelmi kamatot a bíróság a lentebb lévő indoklás alapján a keresetlevél benyújtásától ítélte meg. Az óvadék elszámolására a 2005. november 30-ai szerződésmegszűnéssel egy időben kell sor kerülnie a Ptk. 319. § (2) bekezdése alapján. Ennek 448.500,- Ft-ja a késedelmi kamat összegét csökkenti a következőképpen: **PZs** igazságügyi könyvszakértő szakértői véleménye 35. oldalán a 2004. június 15-ei sorában a tőkésített késedelmi kamat összege 475.884,- Ft. Ebből levonva a 448.500,- Ft óvadékot megállapítható, hogy 2004. június 15-én az alperes 27.384,- Ft késedelmi kamattal tartozott. A bíróság eddig az időpontig tőkésítette a késedelmi kamatot, és 27.384,- Ft tőkésített késedelmi kamat megfizetésére kötelezte az alperest, a marasztalási összeg után pedig a nem tőkésített késedelmi kamatot 2004. július 15-étől számított középarányos kezdő időpontban határozta meg a bírói gyakorlatnak megfelelően, ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította, és így számolta el az óvadékot.

A középarányos időpont meghatározásához a késedelmi kamat kezdő időpontját ezért a bíróság 2004. július 15-étől 2013. szeptember 30-áig tartó időszak figyelembe vételével 2009. január 22-ében határozta meg.

Alaptalannak találta az elsőfokú bíróság az alperes arra vonatkozóan előterjesztett ellenkérelmét, hogy a felperes azzal, hogy nem veszi vissza a helyiséget az alperestől alaptalanul jut a helyiség értékét többszörösen meghaladó bevételhez, mivel a helyiség visszaadására az alperes jogerős részítélet alapján köteles, mellyel elől kell járnia, a felperest jogerős részítélet alapján megillető végrehajtási jog pedig jogosultság, annak nem gyakorlása nem jár felelősség megállapításával. Más perekben készült ingatlanforgalmi szakvéleményekből ismert, hogy egy ingatlan megtérülési ideje becsléssel 10 év, ezért a perbeli 1997-től 2017-ig felmerült 20 év elszámolt bérleti és használati díj tartozása alappal haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékét. A kulcsok közös képviselőnek való átadása nem azonos a kulcsok felperes részére történő átadásával, azt nem helyettesíti. A kulcsok közös képviselőnek való átadásával az alperes nem teljesítette a felperes felé fennálló helyiség visszaadási kötelezettségét.

Az alperes azon személyes előadása, hogy a felperes műszaki szakemberei agresszíven átadták a helyiséget az alperesnek és elhallgatták a rejtett hibákat azért alaptalan, mert a birtokba adás a korábbi bérlő 1996. július 8-ai kulcsátadásról szóló jegyzőkönyve szerint történt.

Alaptalan az alperes azon állítása, hogy a bérlemény ellenőrzési jegyzőkönyvekben az is benne van, hogy a bérlő jelzésére a vagyonkezelőnek használatra alkalmassá kell tennie a helyiséget, melyet meg sem próbált, mivel ilyen jogok és kötelezettségek szabályozására a Ltv. 37. § (1) bekezdése alapján a bérleti szerződésben van lehetőség, mely perbeli bérleti szerződés az alperesi bérlő kötelezettségévé tette a karbantartást és a tevékenység végzésével kapcsolatos kialakítást. Alaptalanul minősíti ezért ennek elmulasztását az alperes a felperes szerződésszegő magatartásának, minek következtében megalapozatlan az az alperesi következtetés is, hogy nem járna a felperesnek ettől az időponttól sem bérleti sem használati díj.

A beázás, vizesedés másodlagos okaként a helyiség természetes szellőzését megszüntető alperes által megjelölt légakna egyik lakó általi 1996 előtti lefedését az alperes Dr. **SzJ** tanú vallomásával nem tudta bizonyítani, mivel a tanú ezt a tényt azzal cáfolta, hogy elmondta, hogy a lichthof és a pince közti rész födémmel van lezárva, és nem a tanú lakásának fürdőszobája zárta el a pince szellőzését, illetve nyílását, a pince szellőzése mindig is az utca felől volt csak biztosított. A tanú továbbá kizártnak tartotta, hogy a lakásából beáztatná a pincét. A tanú végül olyan pontos évszámokat illető tanúvallomást, mely a perben felhasználható lenne, nem tudott tenni, a tanú a 70-es években megtörtént eseményeket is felelevenített, melyek nem voltak vonatkoztathatók a perbeli időszakra.

Alaptalan az alperes arra hivatkozása, hogy az „ilyen típusú helyiségek gyakorlatilag alkalmatlanok, hasznosíthatatlanok", mivel az alperes a pincei bérleményekben, ingatlanokban fejlesztéssel megvalósítható üzleti lehetőséget látott az alábbiak szerint maga az alperes ajánlotta azt a 2003. április 9-ei megállapodás tervezetében, hogy elcserélné a perbeli bérleményt a **...** szám alatti, a jogerős 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélettel érintett **...** szám alatti helyiséggel és pincével szomszédos szintén pincére. Továbbá az alperes a **...** szám alatti földszinti bérlemény alatt elhelyezkedő pincét megvásárolta és építési engedéllyel a földszinti bérleménnyel egybe építette és vendéglátóhelyet alakított így ki. Végül Dr. **SzJ** tanú vallomásából megállapíthatóan az alperes a perbeli épületben a pince másik felét is ki akarta bér leni üzleti célból. Mindezekből az is következik, hogy az alperes nem olyan laikus, mint amilyennek az ellenkérelmében állítja, hanem ingatlan beruházással foglalkozó vállalkozó, aki pincékre specializálta a tevékenységét.

Az alperes ellenkérelme a víz-csatorna díj alaptalanságára alapos, az alperes **KT** magán szakértő és **BGy** igazságügyi szakértő szakértői véleményével bizonyította, hogy a helyiségben vízvételi lehetőség nincs, és ezt a felperes sem vitatta.

Az alperes beszámítási kifogása alapos, az elsőfokú bíróság beszámította az alperes tartozásába a kért összegeket. A 4.000.000,- Ft megfizetése időpontjában késedelem nélkül beszámításra került az alperes addig felmerült tartozásába **PZs** szakértői véleménye 35. oldalán látható táblázat 2003. április 15-ei sorában. Ezért külön késedelmi kamatot erre az összegre az alperes javára számítani nem lehetett.

Az elsőfokú bíróság ítéletében ismertette **TL**, **BA**, **KZ**, és dr. **SzL** tanúvallomását.

Az elsőfokú bíróság ítélete indoklásában kiemelte, hogy **BGy** szakértői véleménye nem támasztotta alá az alperes által hivatkozott tényeket, ellenben a szakértő megállapította, hogy a pince a szakértői szemlén viszonylagosan száraz volt, a páratartalom 82%-os volt. Az irattárolásra legfeljebb 50%-os páratartalom javasolt a szakértő szerint, a napi gyakorlatban ennél kedvezőtlenebb feltétek esetén sem károsodnak az iratok. Csak jól szigetelt, fűthető pincék esetében lehetséges az irattárolás. A bíróság a korábban részletezettek szerint hivatkozott a szakértő azon megállapítására, hogy a páratartalom a beépített ventilátorral, folyamatos szellőztetéssel, páracsökkentő berendezések üzemeltetésével és a hőmérsékletet növelő fűtéssel csökkenthető. A bíróság rögzítette az ítéletében a szakértő azon megállapítását, hogy a perbeli pincehelyiség vizesedésének 4 oka van: csőtörések felette vagy mellette lévő helyiségekből, talajnedvesség okozta károsodás, csapadékvíz okozta károsodás, külső csőtörések okozta károsodások. Ezek kártételei a falakon, mennyezeten megjelentek. Ezek nagymértékben hozzájárulhattak az irattározásra alkalmatlansághoz. A szakértő csak az alperes bejelentését tartalmazó dokumentum alapján tudta véleményezni, hogy a csőtörések okozta beázás kezdő időpontja a 2002. októberi magán szakértői bejárás időpontja, végső időpontja pedig a szerződés felmondásának időpontja. A 2006. márciusi szakértői szemle idejére a

csőtöréseket már elhárították, a pince viszonylagosan száraz volt. A pincehelyiség ezt megelőző és ezt követő időpontban is korlátozottan volt alkalmas az irattározási tevékenységre.

A bíróság a használati díj számítása szempontjából elfogadta a szakértő azon véleményét, hogy általános raktározási célra a bérlemény megfelelő figyelemmel az alperes jogerős részítélet ellenére elmulasztott visszaadási kötelezettségére is. A bíróság elfogadta ítélete alapjául azt a szakértői megállapítást, hogy 30%-os bérleti és használati díj csökkenés elfogadható. Tényként kellett elfogadni **BGy** szakértő kiegészítő szakértői véleményét, miszerint a vizesedés miatti alkalmatlanság kezdeti időpontja műszeres vizsgálattal ennyi év távlatából nem állapítható meg. Ezt erősítette meg az előbb kirendelt, majd a kirendelés alól felmentett **É** (**...** Kft.) munkaterve is, melyben rögzítette, hogy annak a kérdésnek szakszerű megválaszolása nem lehetséges, hogy fennállt-e 1996. augusztus 1. napjától, illetve 1997. augusztus 15-étől a helyiség vizesedése és milyen mértékben, valamint a helyiség alkalmas volt-e irattározásra. Indoklása szerint azért nem válaszolható meg ez a kérdés, mert olyan vizsgálati eljárás nem létezik, amelynek eredményéből visszamenőlegesen is tökéletes biztonsággal lehetne következtetni egyes épületszerkezetek évtizedekkel ezelőtti, pontos dátumokhoz kötött állapotára. Ezzel az alperes bizonyítása sikertelen volt arra, hogy az alkalmatlanság időpontját szakértő szakértői módszerekkel, mérésekkel állapítsa meg.

A bíróság a per tárgyának értékét 35.106.696,- Ft-ban állapította meg. A perköltségről a Pp. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, figyelembe véve felperes 51,32%-os pernyertességét.

A felperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt kereseti illeték összege a 35.106.696,- Ft pertárgyérték alapul vételével 2.106.401,- Ft, azonban a kereseti illeték legmagasabb összege az 1990. évi XCIII. tv. 42. § (1) bekezdés a) pontja szerint 1.500.000,- Ft. Az alperes fellebbezése folytán feljegyzett illeték a 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélet szerint 1.528.300,- Ft (a legmagasabb fellebbezési illeték az 1990. évi XCIII. tv. 46. § (1) bekezdése szerint 2.500.000,- Ft). Összesen a feljegyzett illeték 3.028.300,- Ft. Ezt kell megosztani 51,32% - 48,68% arányban, ez 1.554.123,- Ft és 1.474.177,- Ft. Az állam visel 1.554.123,- Ft illetéket a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. §-a alapján, az alperes visel 1.474.177,- Ft illetéket a 15. § (1) és (3) bekezdés alapján.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben mindkét fél fellebbezéssel élt.

Felperes fellebbezésében elsődlegesen kérte az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és az alperes marasztalását a felperes módosított keresete szerint, valamint az alperes perköltségben való marasztalását. Másodlagosan kérte az ítélet hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú bíróság utasítását új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára.

Fellebbezése indoklásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság ítélete - az alábbi indokokra tekintettel - megalapozatlan és jogszabálysértő.

Az elsőfokú bíróság a fenti határozatának indokolásában rögzítette, hogy **KT** magán szakértő és **BGy** igazságügyi szakértő véleménye, valamint a felperes visszavont perbeli nyilatkozata alapján 30%-os bérleti díj csökkentés mint árleszállítás szavatossági jog megilleti az alperest a Ptk. 306. §-a és 404. §-a [helyesen 424. §-a] alapján. Ezt megelőzően pedig azt rögzítette az ítélet, hogy a bíróság a 30%-os bérleti díj csökkentést a helyiség általános raktározási célra és nem irattári tevékenység céljára alkalmassága folytán a felperesi díjigény kezdetétől alkalmazta.

Felperes utalt arra, hogy alperes 1996. április 19. napján megállapodást kötött a **JM** Rt.-vel, amely

megállapodás alapján a **JM** a perbeli pincehelyiség bérleti jogát átadta az alperes részére szauna létesítése céljából. A felperes 1996. július 4. napján a bérleti jog átadásához irattár tevékenység céljára hozzájárult, amelynek eredményeként peres felek 1996. július 25. napján határozatlan időre szóló bérleti szerződést kötöttek a perbeli pincehelyiségre irattár céljára.

A bérleti szerződés szerint a felperes a helyiséget rendeltetésszerű használatban adta át az alperesnek. Ugyancsak a szerződés szerint az alperes köteles a helyiség karbantartására és felújítására, a bérbeadó pedig nem téríti meg a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási, felújítási, korszerűsítési munkálatot költségeit. A bérlemény állapotával összefüggésben az elsőfokú ítélet indokolása az alábbiakat rögzítette: „Tényként állapította meg a bíróság a becsatolt 1996. április 19-ei bérleti jog átadásáról szóló szerződésből, hogy az alperes ismerte a pincehelyiség állapotát. Továbbá tényként állapította meg a bíróság az 1996. július 8-án felvett jegyzőkönyvet, hogy a helyiség kulcsait az alperes a korábbi bérlőtől megkapta. ...A bíróság álláspontja szerint az alperes mindezeket [helyiség állapota, salétromos pincefalak] a bérbevételkor is tudta, mivel a bérleti jogot az előző bérlőtől átvette és a helyiséget megtekintette, tulajdonságait fel kellett ismernie pincei elhelyezkedéséből és az épület kívülről is látható korából, és ingatlanberuházási vállalkozói tapasztalataiból eredően."

Ítéletének indokolásában ugyancsak rögzítette az elsőfokú bíróság, hogy „Az 1996. április 19-ei bérleti jog átadásáról szóló megállapodásból a bíróság megállapította, hogy az alperes a helyiséget nem kívánta irattározási tevékenységre alkalmas állapotúvá alakítani, mivel a helyiség bérleti jogát szauna céljára vette át a korábbi bérlőtől." Rögzítette továbbá az elsőfokú bíróság, hogy „Az alperes a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságára a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján azért sem hivatkozhat, mert a bérleti szerződés 10. pontja szerint a tevékenységhez szükséges kialakítást nem végezte el, nem használta rendeltetésszerűen a helyiséget, és különös tekintettel arra, hogy a helyiség csak a bejárat felől szellőzik a ventilátorok bekapcsolásával nem szellőztetett, ezzel a porosodáshoz, dohosodáshoz jelentősen hozzájárult, mivel **BGy** szakértő szakvéleménye szerint a páratartalom folyamatos szellőztetéssel, páracsökkentő berendezésekkel és fűtéssel csökkenthető."

Felperesi álláspont szerint az elsőfokú ítéletnek a perbeli bérlemény állapotára, az azzal összefüggő alperesi kifogásokra, valamint a felperest megillető bérleti és használati díj csökkentésére vonatkozó megállapításai egymásnak ellentmondanak. Felperes e körben a Ptk. 424. § (1) bekezdésére és a Ptk. 306. § (1) bekezdésére hivatkozott.

Az elsőfokú ítélet indokolása rögzítette, hogy „A rendeltetésszerű használatra alkalmasság körében a bérleti szerződés 7. pontja bizonyítja azt, hogy a helyiség a bérleti szerződés 1996. július 25-ei megkötésekor irattározásra alkalmas volt, ugyanis a szerződés szerint a felperes a pincehelyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adta át. " A rendeltetésszerű használat tekintetében az elsőfokú ítélet hivatkozott a Lakástv. 37. § (1) bekezdésére, amely szerint: „A helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, a bérleti jog szünetelésével, továbbá a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatban a bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire a felek megállapodása az irányadó." Ezen jogszabályi rendelkezés folytán a peres felek között létrejött bérleti szerződés 10. pontja rögzíti, hogy az alperes mint bérlő köteles a helyiség karbantartására és felújítására. Alperes bérlőt terhelő ezen kötelezettség tekintetében pedig az elsőfokú bíróság arra a megállapításra jutott, hogy „Az alperes ... a bérleti szerződés 10. pontja szerint a tevékenységhez szükséges kialakítást nem végezte el, nem használta rendeltetésszerűen a helyiséget, ...". Ezzel összefüggésben rögzítette továbbá, hogy „Az 1996. április 19-ei bérleti jog átadásásói szóló megállapodásból a bíróság megállapította, hogy az alperes a helyiséget nem kívánta irattározási tevékenységre alkalmas állapotúvá alakítani,

mivel a helyiség bérleti jogát szauna céljára vette át a korábbi bérlőtől. "

Az alperes bérlőt esetlegesen megillető szavatosság tekintetében pedig az elsőfokú bíróság az alábbi álláspontra helyezkedett: „A Ptk. 305. § (1) bekezdés szerint ha a jogosult a hibát a szerződéskötéskor ismerte, a kötelezett mentesül a felelősség alól. Tényként állapította meg a bíróság a becsatolt 1996. április 19-ei bérleti jog átadásáról szóló szerződésből, hogy az alperes ismerte a pincehelyiség állapotát. ...A bíróság álláspontja szerint az alperes mindezeket [helyiség állapota, salétromos pincefalak] a bérbevételkor is tudta, mivel a bérleti jogot az előző bérlőtől átvette és a helyiséget megtekintette, tulajdonságait fel kellett ismernie pincei elhelyezkedéséből és az épület kívülről is látható korából, és ingatlanberuházási vállalkozói tapasztalataiból eredően."

A periratok alapján tehát az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a perbeli helyiség a bérleti szerződés 1996. július 25-ei megkötésekor irattározásra alkalmas volt; a bérleti szerződés alapján az alperes bérlő feladata volt a bérlemény karbantartása, felújítása, a szerződés szerinti tevékenységhez szükséges kialakítás elvégzése; alperes bérlő a fenti kötelezettségének nem tett eleget, és nem is kívánta elvégezni a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges munkálatokat; alperes bérlő a szerződéskötéskor a bérlemény állapotát ismerte, szavatossági jog nem illeti meg.

A bérlemény tehát a bérleti szerződés megkötésekor a rendeltetésszerű használatra és a szerződés szerinti irattározási célra alkalmas volt, és „.... nem lehetett ítéleti bizonyossággal megállapítani a bérleti szerződés 7. pontjával szemben, hogy a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény már felázott, vizesedett volna." Mindebből következik, hogy felperes mint bérbeadó terhére hibás teljesítés nem róható, a Ptk. 424. § (1) bekezdése szerinti kellékszavatossági kötelezettségének eleget tett.

Mindezen túl az elsőfokú bíróság ítéletébe rögzítette, hogy „A bíróság álláspontja szerint a felperes teljesítése nem hibás akkor, ha az alperes a felperes teljesítését annyira elfogadja és nem kifogásolja, hogy még a helyiség további részét is ki akarja venni bővítés céljából."
A fentieken túlmenően miután az elsőfokú ítélet tényként rögzítette, hogy alperes a bérlemény állapotát a bérleti szerződés megkötésekor ismerte, így a Ptk. 305/A. § (1) bekezdése alapján felperes bérbeadó mentesül a szavatossági felelősség alól. Felperes ezen mentesülésével összefüggésben azonban hangsúlyozottan hivatkozni kívánta, hogy bérlemény a bérleti szerződés megkötésekor a rendeltetésszerű használatra és a szerződés szerinti irattározási célra alkalmas volt, azaz a hibás teljesítésről, és az azért való szavatossági felelősségről, illetve a felelősség alóli mentesülésről nincs szó.

Az elsőfokú bíróság ítéletében rögzítette, hogy csak a bérleti szerződés megkötése utáni állapotromlást vizsgálhatta. Ehelyütt az elsőfokú bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy **SMné** tanú nem igazolta tanúvallomásával az alperes azon hivatkozását, miszerint a bérlemény az átvételtől 1 évre rá kezdett vizesedni, azonban **KT** tanúvallomásából és magánszakértői véleményéből 2002. októberi időpontban megállapítható a vizesedés és a beázás ténye. Arra vonatkozóan azonban az elsőfokú bíróság ítélete nem tartalmaz megállapítást, hogy ez a 2002 őszén tapasztalható vizesedés, beázás felperes kellékszavatossági kötelezettségének körébe esne. Az irányadó Ptk. 424. § (1) bekezdése alapján a bérbeadó kellékszavatossági kötelezettsége a bérlet teljes tartama alatt fennáll, ez nem jelenti azt, hogy a jogviszony tartama alatt a bérleményben bekövetkezett minden hibáért, hiányosságért maga a bérbeadó tartozna felelősséggel.

Az elsőfokú bíróság ítéleti bizonyossággal állapította meg, hogy a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény alkalmas volt a rendeltetésszerű használatra, irattározás céljára. Azt is tényként

állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy alperes a bérlemény állapotával tisztában volt, az alperes bérlő szerződéses kötelezettsége volt a bérleménynek a szerződéses célra történő kialakítása, és ugyancsak tényként állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy alperes ezen szerződéses kötelezettségének nem tett eleget, sőt nem is kívánt eleget tenni. Az elsőfokú bíróság azt is rögzítette ítéletében, hogy „Az alperes a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságára a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján azért sem hivatkozhat, mert a bérleti szerződés 10. pontja szerint a tevékenységhez szükséges kialakítást nem végezte el, nem használta rendeltetésszerűen a helyiséget, és különös tekintettel arra, hogy a helyiség csak a bejárat felől szellőzik a ventilátorok bekapcsolásával nem szellőztetett, ezzel a párásodáshoz, dohosodáshoz jelentősen hozzájárult, mivel **BGy** szakértő szakvéleménye szerint a páratartalom folyamatos szellőztetéssel, páracsökkentő berendezésekkel és fűtéssel csökkenthető. "

Az előzőekben kifejtettekből következik, hogy a bérlet tartama alatt a bérleményben bekövetkezett olyan hibákért, amelyek végül csak az általános raktározási célú használatot tették lehetővé, felperes kellékszavatossági körébe nem vonhatóak, figyelemmel arra, hogy - mint ahogyan az elsőfokú ítélet indokolása is rögzíti - alperes a bérleti szerződés 10 pontjában rögzített kötelezettségének nem tett eleget, és a bérleményt nem rendeltetésszerűen használta, sőt - a perbeli szakvélemény alapján - mulasztásával maga is jelentősen hozzájárult a bérlemény állagának leromlásához. Felperesi álláspont szerint alperes ezen kötelezettségszegése, mulasztása kizárja felperes kellékszavatossági felelősségét. Utalt e körben felperes a Ptk. 4. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A fenti okfejtés és jogszabályi rendelkezések alapján tehát - felperesi álláspont szerint - az elsőfokú bíróság tévesen alkalmazta a 30%-os bérleti díj csökkentését a helyiség általános raktározási célra és nem irattári tevékenység céljára alkalmassága folytán. Felperes álláspontja szerint alperes bérlő kötelezettségszegése, mulasztása felperes terhére nem értékelhető, a felelősségi szabályokat a szakvélemény nem írhatja felül, nem módosíthatja.

Felperesi álláspont szerint tehát az elsőfokú bíróság ítélete önmagának ellentmond. Egyrészt megállapítja, hogy a bérlemény a szerződéskötés időpontjában a rendeltetésszerű használatra, irattározás céljára alkalmas volt, alperes bérlő a bérlemény állapotával tisztában volt, a pincehelyiséget ismerte, tehát a Ptk. 305/A. § (1) bekezdése alapján felperes bérbeadó mentesül a hibás teljesítésért való felelősség alól. Azt is ítéleti bizonyossággal állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy alperes a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségének nem tett eleget, sőt a perbeli igazságügyi szakvélemény alapján mulasztásával maga is jelentősen hozzájárult a bérlemény állagromlásához, tehát a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján ugyancsak nem hivatkozhat a rendeltetésszerű alkalmatlanságra.

A fenti megállapítások ellenére az elsőfokú bíróság mégis arra a következtetésre jutott, hogy 30%-os bérleti díj csökkentés mint árleszállítás szavatossági jog megilleti az alperest a Ptk. 306. §-a és 404. §-a [helyesen: 424. §-a] alapján. Az elsőfokú bíróság azon megállapítása, amely szerint „A pincehelyiség ezt [2006 márciusa] megelőző és ezt követő időpontban is azonban korlátozottan volt alkalmas az irattározási tevékenységre figyelemmel pincei elhelyezkedésére és szigeteletlen falaira **BGy** szakértői véleménye szerint. " elsősorban azért nem helytálló, mert a bérleti szerződés 10. pontja szerint éppen az alperes bérlő feladata és kötelezettsége lett volna, hogy az irattározási tevékenységhez szükséges kialakítása. Felperesi álláspont szerint mivel alperes ezen kötelezettségének nem tett eleget (ezt az elsőfokú bíróság maga is megállapította), sőt a perbeli szakvélemény alapján maga alperes is mulasztásával jelentősen hozzájárult a bérlemény állagának romlásához, felperes terhére nem értékelhető, tehát a felperes terhére, alperes javára a bérleti díj, használati díj nem csökkenthető.

Alperes fellebbezésében kérte az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatását és a kereset elutasítását, valamint alperes perköltségben való marasztalását.

Fellebbezése indoklásában kifejtette, hogy az első fokú bíróság a második elsőfokú eljárásában most meghozott ítéletében érdemben (kisebb finomításokkal) ugyanazt a döntést ismételte meg, amelyet a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 4.Gf.76448/2011/9. sz. részítéletében egyszer már hatályon kívül helyezett.

A 2011-ben meghozott másodfokú ítélet alapján megismételt eljárásban a bíróság több bizonyítási indítványnak is helyt adott, sok lényeges körülményt feltárt, de ezen bizonyítási eredményekből - a felperesi követelés számszerűségének pontosítását kivéve - semmit nem vett figyelembe és a Törvényszék utasításaival ellentétesen - fenntartotta az eredeti döntését.

Az eljárás során lefolytatott bizonyítása eredményeit, ami szerint a per tárgyát képező ingatlan szakértői vélemény, tanúvallomás és egyéb bizonyítékok alapján alkalmatlan irattározási tevékenységre - összefoglalta, majd az általa rögzített tényekkel ellentétesen - függetlenül attól, hogy a bérleti szerződésben mit írtak le - újra megállapította, hogy a helyiség egyéb célra alkalmas lehet és ezért az alperest szavatosság keretében - a bérleti jogviszony kezdetétől napjainkig terjedő teljes időre - továbbra is legfeljebb csak 30%-os „árleszállítás" illeti meg és úgy döntött, hogy e szerint az alperes fizessen bérleti díjat, majd napjainkig meghatározott mértékű használati díjat, illetve késedelmi kamatot. Érthetetlen és ellentmondásos az ítélet akkor, amikor a másodfokú részítélet kifejezetten azért és úgy utasította új eljárásra (11. oldal második bekezdés), hogy a helyiség „irattározás"-ra való alkalmasságát kell megvizsgálnia, illetve azt, hogy ez alapján az alperes mikortól, milyen mértékű árleszállításra jogosult és az alkalmatlanság miatt van-e egyáltalán alperesnek díjfizetési kötelezettsége. A másodfokú ítélet úgy foglalt állást, hogy itt nem számít, hogy mi másra lenne még alkalmas a helyiség, a bérleti szerződésben rögzített célt kell vizsgálni.

Ezen kötelezettségének az első fokú bíróság úgy tett eleget, hogy a kirendelt ingatlanforgalmi szakértő (magán)véleménye szerint az irattározás, mint cél kikötése nyilvánvalóan csak tévedés lehetett és az alperessel szemben fokozott személyes elvárásként rögzítette, hogy az alperes egyébként „pincehelyiség" specialistának tekinthető, tehát az alkalmatlanságra való hivatkozást tőle nem lehet igazán komolyan venni.

Az első fokú bíróságnak feladata volt a megismételt eljárásban az is, hogy beszerezze az alperes szavatosságra vonatkozó konkrét nyilatkozatát és erre az erre adott felperesi nyilatkozatokat.

Az elmúlt években - műszaki szakértés helyett - volt kiegészített ingatlanforgalmi szakértés, ahol a szakértő az általa rögzített tényekkel nyilvánvalóan ellentétes következtetéseket közölt (valószínűleg a korábbi szakvéleménye megvédése érdekében), majd voltak tanúmeghallgatások is, akik a maguk módján mind visszaigazolták az alperesi álláspontot, így a tanúként meghallgatott dr. **SzJ** szomszéd elég sok adatot, információt szolgáltatott arra nézve, hogy a helyiség már az 1970-es évek óta, így a bérlemény 1996. évi birtokba vételekor alkalmatlan lehetett az irattározásra. Ugyanezt támasztotta alá a társasházi közös képviselő is, aki elmondta, hogy éppen szakértői véleményben kérnek választ arra, hogy mi okozza földszinti lakások évtizedek óta fennálló vizesedését és megoldási javaslatot arra, hogy ezt hogyan lehetne megszüntetni, illetve **BA** az alperes testvére is előadta, hogy megpróbálták iratok helyett bútorok tárolására használni a pincét, de még arra sem volt jó.

Alperes e körben arra is hivatkozott, hogy a helyiségben az átvételkor még ott voltak (ma is ott vannak még) az előző bérlő ingóságai és a falak falburkolattal, hátlapos szekrényekkel voltak elfedve, ami miatt a nedvesség a birtokba adáskor nem volt felismerhető. Alperes a bizonyítási eljárásban hivatkozott arra is, hogy nem sokkal az átvétel után már bejárásokat kezdeményezett a tulajdonost képviselő ingatlankezelővel, ahol jegyzőkönyvezték is az észrevételeit, de mégsem nem történt semmi és a bíróság sem tulajdonított neki jogi relevanciát, mert szerinte az nem releváns körülmény, hogy ha a parkolási rend megváltoztatása miatt egy üzlethelyiség előtt - még a ki-, vagy berakodás idejére sem lehet megállni. Ez még a bíróság által befogadott általános raktározási funkciót is ellehetetleníti.

Az irattározásra (és minden más) használatra való alkalmatlanság tényének valójában a bíróság által idézett szakértői vélemények sem mondtak ellent akkor, amikor - értéknövelő beruházásként telepítendő - gépekkel üzemeltetett ventilátorok felszereléséhez és fűtéshez kötötték az alkalmasságot, illetve érthetetlen, hogy a bíróság miért fogadta el ítéletét támogató körülményként azt a szakértői megállapítást, ami szerint a 82%-osra mért páratartalom mellett „a pince viszonylagosan száraznak tekinthető"? Fenntartotta alperes, hogy a bíróságnak nem abban kellett (volna) állást foglalnia, hogy a helyiség használható-e egyáltalán valamire, hanem abban, hogy irattározásra használható volt-e valaha. Az egyik szakértő azt mondta, hogy ez szerinte tudományos alapokon, egzakt módon megállapítható lenne, majd a másik azt állította, hogy ilyen nem lehetséges. Miután az alperes fizikai, ténybeli hivatkozásait a bíróság nyilvánvalóan nem tartotta kielégítőnek - jogi tudással eldönthető körülményként - az alperes elsődlegesen és véglegesen a **V**-vel kötött cseremegállapodás aláírásának napját, azaz 2003. április 9. napját jelölte meg kezdőnapként és teljes, megkérdőjelezhetetlen bizonyítékként arra, hogy a helyiség használatra alkalmatlan, illetve tett a per során a felperes által soha nem vitatott nyilatkozatot arra, hogy a helyiséget soha használatba nem vette, amely megállapodás azért megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, mert a felperes szerződéses megbízottja ebben maga is elismerte mind a használhatatlanságot, mind a használat hiányát.

A bíróság ezt a megállapodást az ítéleti indokolás szerint azért mellőzte bizonyítékként, mert szerinte ez nem megállapodás volt, hanem kizárólag az alperes egyoldalú nyilatkozatait rögzítette. Alperes álláspontja szerint az ún. csere-megállapodás sem alakilag, sem tartalma szerint nem tekinthető az alperes egyoldalú nyilatkozatának és tévedett az elsőfokú bíróság amikor figyelmen kívül hagyta és nem vette figyelembe a jogi következményeit. Fenntartotta a tárgyaláson is elmondottakat, miszerint ez a megállapodás a felek közös megegyezésen alapuló, azaz konszenzuális - nem vitatott- közléseit tartalmazta és a végleges cserehelyiség kiutalásnak hiánya nem tette az egész megállapodást érvénytelenné, irrelevánssá. A felperes és a vagyonkezelője között 1996. április 15-én létrejött vagyonkezelési szerződés szerint a felperes megbízottjaként eljáró **V**-nek kötelessége volt a bérlemények rendeltetésszerű használatának fenntartása és a 6. pont szerint joga volt elismerni egy helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságát és a 15. pontja szerint pedig kötelessége volt ilyen esetre csere-helyiséget felajánlani/biztosítani, így a szavatosság keretében nem árleszállítást, hanem cserére való jogosultságot elismerni. A **V**-nek kizárólag arra nem volt joga, hogy - javíthatóság hiányában - végleges cserehelyiséget utaljon ki a bérlőnek és csak erre részre nézve kötötte ki a felperesi jóváhagyást.

Mindezek alapján alperes vitatta az első fokon meghozott ítéletet és álláspontja szerint a bíróságnak a megismételt eljárásban már elegendő adat, információ állt rendelkezésére ahhoz, hogy a helyiség irattározásra való alkalmatlanságát már a bérleti szerződés megkötésére visszamenőleges hatállyal megállapítsa (az alperest ezért a bérleti díj fizetése alól 100%-ban mentesítse) de jogi kérdésként kezelve - legkésőbb a cseremegállapodás aláírásának időpontjától, azaz 2003. április 9. napjától

teljes bizonyossággal rögzíteni kellett volna, hogy a helyiség - a felperesre kiható hatállyal és így általa is elismerten a helyiség nem csak irattározásra, hanem mindenféle használatra alkalmatlan és levonni kellett volna ennek anyagi konzekvenciáit.

Felperes a helyiség használhatóságával kapcsolatban érdemi nyilatkozatot nem tett, inkább a „még pontosabb" kereseti követelése kiszámításával volt elfoglalva és arra sem adott magyarázatot, hogy mikortól, milyen jogcímen és milyen mértékű használati díjat követel az alperestől és nem adott magyarázatot arra sem, hogy bírósági ítélet és többszöri alperesi felhívás ellenére miért nem intézkedett arról, hogy a helyiség birtokába lépjen, de nem bizonyította azt sem, hogy a helyiséget az alperes használja. Felperes rosszhiszeműen hallgatott arról, hogy a helyiség kulcsai az ő jóváhagyásával évek óta a társasháznál vannak azért, hogy a pincéből aládúcolják a ház nedves alaprészeit. Ez elhangzott a per során többször is, de a bíróság nem vont le belőle az ítélet érdemére kiható következtetést pedig jelentősége van, mert a használat az ügyletre érvényes régi Ptk. szabályozása szerint a birtokláshoz kapcsolódó ténykérdés és nem szerződés, illetve jogcím keletkezteti. Alperesnek érvényes szerződéses jogcíme a birtoklásra a bérleti jogviszony érvényes felmondásáig volt (lett volna, de valójában nem használta soha) ezután a felperesnek kellett volna bizonyítani azt, hogy a pincét ténylegesen és tényszerűen az alperes használta/használja. Az ügy során már erősen vitatható megállapításokat tevő **BGy** szakértő itt újabb alaptalan megállapítást tett, miszerint „az alperes a pincét jelenleg is használja" úgy, hogy erre nézve még csak kérdés sem hangzott el tőle és nem tisztázta, hogy a helyiségben lévő ingóságok kihez tartoznak (megtudta volna, hogy azokat még az alperes jogelődje hagyta ott) és pusztán az a tény, hogy vannak még ott polcok - nem bizonyíték arra, hogy pincét az alperes használja, vagy használta valaha. Ezzel a bérleti díj fizetési kötelezettség mellett vitatta alperes azt is, hogy - használat hiányában - az alperes használati díj fizetésére lenne kötelezhető és a használati díj mértékére nézve pedig a felperes semmilyen bizonyítást kezdeményezett.

Az ítélet az alperes kizárólagos kötelezettségeként és felróható mulasztásként jelöli meg a helyiség irattározásra való alkalmassá tételét a karbantartáson már túlmutató berendezések felszerelésével, működtetésével és az egyébként társasházi közös tulajdonba tartozó vezetékek kicserélésével, amely beruházások elmaradását aztán az alperes terhére értékeli, ugyanakkor e körben a felperes terhére érthetetlen módon semmiféle mulasztást nem állapít meg és fel sem merül benne az a kérdés, hogy a felperesi megbízott nyilvánvalóan azért ajánlott cserét, mert a kijavítás gyakorlati és jogi értelemben nem volt lehetséges.

Mindezeken túl alperes álláspontja szerint a 30%-os díjmérséklés lehetőségét sem értelmezte jól a bíróság, mert a szakvélemény egyértelműen kimondta, hogy a helyiség irattározásra alkalmatlan (100%), egyébként pedig az általános célú használhatósághoz 30%-os díjmérséklést tart indokoltnak. A 30%-ot nem az irattározás 100%-ából, hanem az ehhez képest alacsonyabb értékű általános alkalmasságból lehetett volna levonni. A két használat arányát (értékét) pedig nem vizsgálta senki az eljárás során.

Alperes fellebbezési ellenkérelmében kérte az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását a keresetet részben elutasító rendelkezések körében.

Felperes fellebbezési ellenkérelmében kérte az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását az alperest marasztaló rendelkezések körében.

A felperesi fellebbezés nem alapos.

Az alperesi fellebbezés kisebb részben alapos.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges bizonyítást lefolytatta, a bizonyítékok megfelelő mérlegelésével a tényállást túlnyomórészt helyesen állapította meg, az arra alapított érdemi döntését a másodfokú bíróság azonban csak részben osztja. Ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 253. § (2) bekezdése értelmében túlnyomórészt helybenhagyta, kisebb részben megváltoztatta.

A másodfokú bíróság mindenekelőtt rögzíti, hogy az elsőfokú bíróság teljes körűen eleget tett a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítéletében foglaltaknak, felhívta a feleket nyilatkozataik pontosítására, tájékoztatta őket az őket terhelő bizonyítási kötelezettségről, majd széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le. A másodfokú bíróság nem osztja a felperesi fellebbezésben foglaltakat abban a körben, hogy az elsőfokú bíróság megsértette volna indoklási kötelezettségét, vagy ítélete indoklása olyan mértékben ellentmondásos lenne, ami indokolná az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására utasítását. A másodfokú bíróság kiemeli, hogy olyan eljárási szabálysértés nem történt az elsőfokú eljárás során, amely indokolná az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, tehát a felperes erre irányuló fellebbezi kérelme alaptalan.

A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítéletében a **...** szám alatti ingatlan tekintetében az elsőfokú bíróság ítéletét a Pp. 252. § (3) bekezdése értelmében azért helyezte hatályon kívül és utasította az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és újabb határozat hozatalára, mert a bizonyítási eljárás nagy terjedelmű kiegészítése vált szükségessé. Ennek oka az volt, hogy a felperes keresete a Pp. 121. § (1) bekezdése értelmében nem volt megfelelően pontosított, tekintettel arra, hogy az alapeljárásban előterjesztett 43. és 56. sorszám alatti kimutatásai között is ellentmondás feszült. A megismételt eljárásban felperes keresetét pontosította az alábbiak szerint.

A megismételt eljárásban a felperes keresetében kérte kötelezni az alperest 1997. augusztus 15-étől 2013. szeptember 30-áig terjedő időszak vonatkozásában 35.106.696,- Ft tőke és annak 1996. augusztus 1. napjától a kifizetésig a Ptk. 301. §-a szerinti kamatai, valamint a kiürítés napjáig havi 225.864,- Ft használati díj, valamint perköltsége megfizetésére. Az összegszerűséget a 2013. október 24-én érkezett beadványában és a 2016. január 6-ai tárgyaláson úgy vezette le, hogy a tárgyaláson 60/F/l alatt csatolt táblázat szerint az alperes tartozása 2000. január l-jén 1.796.584,- Ft volt, mely az 1997. augusztus 15-étől 1999. december 31-éig felmerült 5.796.584,- Ft alperesi tartozás összege levonva belőle az alperes által már megfizetett 4.000.000,- Ft-ot. A felperes rögzítette, hogy az óvadék összege még nem került elszámolásra.

A másodfokú bíróság kiemeli, hogy alperes nem tette vitássá a 60/F/1 szám alatt csatolt táblázatban rögzített elszámolást, ezért az elsőfokú bíróság helyesen járt el akkor, amikor ítélete meghozatalakor ebből a kimutatásból indult ki. Rámutat a másodfokú bíróság, hogy ezen kimutatásban foglaltakat a felek fellebbezésükben sem vitatták, csupán az elsőfokú bíróság által alkalmazott árleszállítás mértékét vitatták. Felperes álláspontja szerint indokolatlan az elsőfokú bíróság által alkalmazott 30%-os árleszállítás, míg alperes 100%-os árleszállítást tart megalapozottnak.

A másodfokú bíróság a tényállás lényegi elemeként kiemeli, hogy a **...** szám alatti bérleményre a peres felek között fennálló bérleti szerződés 1996. július 25. napja és 2005. november 30. napja között állt fenn. Felperes tehát legfeljebb erre az időre követelhet bérleti díjat, ezt követően az ingatlan kiürítéséig pedig használati díjat kérhet. Felperes keresetében 1997. augusztus 15. napjától

érvényesít bérleti díj iránti igényt, ezt meghaladóan az ingatlan kiürítéséig használati díj iránti igényt érvényesít.

A bérleti díj mértékének megállapításakor a bérleti szerződés rendelkezéseiből kell kiindulni, értékelni kell azonban az alperes szavatossági kifogásában foglaltakat.

E körben a másodfokú bíróság osztja az elsőfokú bíróság ítéletében foglalt azon megállapítást, hogy a bérleti szerződés 7. pontja bizonyítja azt, hogy a bérlemény a bérleti szerződés 1996. július 25-ei megkötésekor rendeltetésszerű használatra, azaz irattározásra alkalmas volt. E körben mutat rá a másodfokú bíróság arra, hogy mivel felperes nem tudta sikerrel bizonyítani azt az állítását, hogy alperes a szerződésben rögzítettől eltérő célra kívánta bérbe venni az ingatlant, ezért a rendeltetésszerű használat körében az irattározási célból kell kiindulni. Az elsőfokú bíróság ítélete indoklásában részletesen kifejtette, hogy miért jutott arra a következtetésre, hogy alperesnek a bérlemény állapotát ismernie kellett. Utalt e körben az elsőfokú bíróság a becsatolt bérleti jog átadásáról szóló 1996. április 19-ei szerződésre, valamint az 1996. július 8. napján felvett jegyzőkönyvre. Az elsőfokú bíróság által kifejtetteket a másodfokú bíróság is osztja.

Alperes fellebbezésében külön kiemelte, hogy a korábbi bérlő polcokkal eltakarta a falat, ezért nem volt ismert számára a vizesedés ténye. Az elsőfokú bíróság ítéletében erre a hivatkozásra is kitért, a másodfokú bíróság csupán kiegészíti e körben az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakat. Alperes az ázás tényét felperesnek először 2002 novemberében jelezte, holott azt megelőzően 1999. november 19-én már jelezte egyéb kifogásait (parkoló autók, építkezések). Alperestől, mint bérlőtől elvárható lett volna, hogy a bérleményt a bérbevételkor átvizsgálja, kifogásait a Ptk. 307. § (1) bekezdése alapján a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül jelezze. A becsatolt és fentebb említett okirati bizonyítékokból, valamint abból a tényből, hogy alperes a beázás tényét csupán a szerződés megkötését követő hatodik évben jelezte felperes felé, okszerűen vonta le az elsőfokú bíróság azt a következtetést, hogy nem nyert bizonyítást az a tény, hogy a bérlemény már a bérleti szerződés megkötésekor is vizesedett. Megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy alperes szavatossági igényét még fellebbezésében is csupán másodlagosan alapította a vizesedésre, elsődlegesen pedig a parkoló autók, és az építkezések okozta nehézségekre hivatkozott. Ezen utóbbi szavatossági okot az elsőfokú bíróság megalapozatlannak tartott, az általa e körben kifejtett indoklással a másodfokú bíróság mindenben egyetért.

A fentiekben kifejtettekre tekintettel nem osztotta a másodfokú bíróság az alperesi fellebbezésben foglaltakat abban a körben, hogy a beázás már a szerződéskötéskor is fennállt. A másodfokú bíróság e körben a felperes és az elsőfokú bíróság álláspontját osztva arra a meggyőződésre jutott, hogy a szerződéskötéskor a perbeli bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas volt.

Az a tény azonban, hogy a szerződés megkötésekor a bérlemény rendeltetetésszerű használatra alkalmas volt, nem zárja ki azt, hogy utóbb bekövetkezzen egy állapotromlás, amely alapján alperes szavatossági kifogása megalapozottá válhat.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint helyesen foglalt állást az elsőfokú bíróság abban a kérdésben is, hogy a Ptk. 424. § (1) bekezdése alapján a bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt dolog a bérlet egész időtartama alatt rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

Az elsőfokú bíróság vizsgálta a szerződéskötés után bekövetkezett állapotromlást, és arra a következtetésre jutott, hogy helyiség általános raktározási célra alkalmas volt, azonban a beszerzett igazságügyi szakvéleményben foglaltak szerint 30%-os díjcsökkentés indokolt árleszállításként a

Ptk. 306. §-a és a Ptk. 404. §-a alapján. Az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy bár a szerződésben irattározás szerepel, mint cél, azonban alperes a Ptk. 4. § (4) bekezdése alapján nem hivatkozhat arra, hogy erre a célra a bérlemény alkalmatlan, mivel alperes nem tett eleget a bérleti szerződés 10. pontjában foglaltaknak, és nem végezte el a tevékenységhez szükséges kialakítást. Az általános raktározási célra való alkalmasság korlátozott volta kapcsán utalt a felperes utóbb visszavont elismerésére is.

A másodfokú bíróság a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság körében nem osztja az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakat, és - e körben - egyetért az alperesi fellebbezésben foglaltakkal.

A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítéletében rögzítette, hogy a szavatossági igény tekintetében a korábban beszerzett igazságügyi szakértői vélemény megállapításaira tekintettel szükséges azt is tisztázni a szakvélemény kiegészítése mellett, hogy irattározásra a perbeli ingatlan alkalmatlan volt-e, mely időponttól, ennek mi az indoka és milyen mértékű árleszállítás, mely időponttól illeti meg az alperest, illetve felmerült-e egyáltalán és milyen mértékű díjfizetési kötelezettsége.

A másodfokú bíróság ismét hangsúlyozza, hogy alperes a bérleti szerződés rendelkezései alapján irattározási célra vette bérbe a perbeli bérleményt, és nem általános raktározási célra. Ennek ellenkezője a per során nem nyert bizonyítást. Azt kell tehát vizsgálni a szavatossági igény elbírálásakor, hogy a bérlemény irattározási célra megfelelt-e a bérleti szerződés teljes időtartama alatt.

A hibás teljesítés objektív tényállás. A bérbeadó csak akkor mentesülhetne szavatossági felelősség alól, amennyiben igazolná, hogy a hibát a bérlő okozta, azonban ilyen tényállítást a felek nem tettek az eljárás során. Lakásbérleti jogviszony esetén a bérbeadó a hibás teljesítés jogkövetkezményeiért a bérlet egész időtartama alatt helytállással tartozik a Ptk. 424. § (1) bekezdése alapján. A Ptk. a bérbeadó kellékszavatosságára az általános kellékszavatossági szabályokat - Ptk. 305-301. §-ai - rendeli alkalmazni, a bérleti szerződés sajátosságaiból fakadó néhány kivétellel. A bérlő kellékszavatossági joga körében a bérelt dolog kijavítását, a bérleti díj leszállítását kérheti, végső esetben a bérleti jogviszony azonnali hatályú megszüntetését igényelheti. A bérleti szerződés tárgyából adódik, hogy a bérlő nem jogosult kellékszavatossági igényként a dolog kicserélését kérni, ezért helyesen foglalt állást az elsőfokú bíróság abban a kérdésben, hogy szavatossági igényként alperes cserét nem, csupán árleszállítást kérhet.

A perbeli jogviszonyt tehát a felek között létrejött bérleti szerződés rendelkezései, az Ltv. 7. §-8. §-ai, valamint a szavatossági felelősség konkrét szabályait meghatározó Ptk. 424. § (1), illetve Ptk. 305-310. § együttes értelmezésével kell elbírálni.

Abban a kérdésben kellett tehát állást foglalnia az elsőfokú bíróságnak, hogy a perbeli bérlemény a bérleti jogviszony teljes időtartamára alkalmas volt-e irattári funkciók ellátására. Irrelevánsak tehát a szakvélemény azon megállapításai, hogy általános raktározási célra mikor, milyen módon volt alkalmas a bérlemény.

E körben vizsgálandó volt az a körülmény is, hogy a bérlemény irattári funkcióra való kialakítása mely szerződő félnek volt kötelezettsége. Felperes konzekvensen, fellebbezésében is fenntartottan hivatkozott arra, hogy a bérleti szerződés 7. pontja szerint a felperes a helyiséget rendeltetésszerű állapotban adta át az alperesnek, az alperes köteles a helyiség karbantartására és felújítására. A 10.

pont szerint a felperes mint bérbeadó nem téríti meg a bérlő tevékenységéhez szükséges kialakítási, felújítási, korszerűsítési munkálatok költségeit. Alperes ezzel szemben a Ptk. 424. §-ában foglaltakra hivatkozott, és a felperes, mint bérbeadó szavatossági felelősségét hangsúlyozta.

A másodfokú bíróság e körben alperes álláspontját osztja, és rámutat arra, hogy a bérleti szerződéssel elérni kívánt cél csak akkor valósulhat meg, ha a bérlet átadásakor, és innentől kezdve a bérlet egész időtartama alatt a bérlemény olyan állapotban van, hogy az a rendeltetésszerű használatra alkalmas és megfelel a szerződés előírásainak. A perbeli esetben ez a szabályozás azt jelenti, hogy a felperes, mint bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlemény általánosságban irattárként hasznosítható. Az irattári funkcióhoz szükséges berendezések, polcok, világítás, stb. kialakítása az alperest, mint bérlőt terheli a szerződés 10. pontja alapján. Abban az esetben azonban, amikor a helyiség vizesedése olyan nagymértékű - a javasolt maximális 50%-os páratartalom helyett 82%-os - hogy kifejezetten lehetetlenné teszi a szerződés-szerinti funkció betöltését, akkor a felperest terhelő szavatossági kötelezettség körében elsődlegesen felperesnek kell olyan állapotba hoznia a bérleményt, hogy az a szükséges bérlői felújításokkal, korszerűsítésekkel, berendezési tárgyak elhelyezésével biztosítsa a szerződéses funkció kialakítását. Alperes, mint bérlő a szerződésben nem vállalt olyan kötelezettséget, hogy a társasházi közös tulajdont érintő beruházásokat hajt végre, sem olyan kötelezettséget, hogy a bérlemény fölötti albetétekből eredő beázásokat elhárítja, illetve a használhatóságot akadályozó páratartalom kiküszöbölésére folyamatosan gépi berendezéseket üzemeltet. A szerződés 10. pontjában foglaltakat nem lehet a bérlő hátrányára ilyen kiterjesztően értelmezni.

A másodfokú bíróság rámutat az alábbiakra. **BGy** igazságügyi szakértő szakvéleményében kifejtette, hogy ennyi év távlatából műszeres vizsgálattal már nem állapítható meg, hogy a bérlemény pontosan mettől-meddig vizesedett. Az egyéb peradatokból azonban megállapítható, hogy a 2002. októberi magánszakértői bejáráson a bérlemény már vizesedett. **KT** magánszakértő kiemelte, hogy a fal felázott, táskásodott, irattározásra teljesen alkalmatlan. Ugyanezt támasztotta alá a 2003. április 9-i csereszerződés, függetlenül attól, hogy teljesedésbe ment-e, illetve a tulajdonos önkormányzat hozzájárult-e megkötéséhez. A szerződésben a **B-L V** Rt. ugyanis elismerte, hogy a perbeli bérlemény nem alkalmas irattározásra, ezért ajánlott fel csere-helyiséget. A perben kirendelt **BGy** igazságügyi szakértő szakvéleményéből a másodfokú bíróság azt a megállapítást emeli ki, hogy a bérleményben a páratartalom 82% volt, irattári funkciókhoz a javasolt maximális páratartalom 50%. Szintén megállapította a szakértő azt, hogy a 2006. márciusi szakértői szemle idejére a csőtöréseket megjavították, a bérlemény viszonylagosan száraz volt.

Tényként megállapítható tehát a másodfokú bíróság álláspontja szerint, hogy a **...** utcai perbeli bérlemény 2002. október 30. napjától - a **KT** szakértő által készített szakvélemény elkészültének napjától - irattározásra nem alkalmas. Ez az állapot viszont 2006 márciusában már nem állt fenn. A fentiekből következően 2002 októberétől 2006 márciusáig a bérlemény a szerződésben meghatározott cél betöltésére egyáltalán nem volt alkalmas. Helyesen hivatkozott tehát alperes arra, hogy arra az időre, amíg a bérlemény egyáltalán nem alkalmas a szerződésben kikötött funkció betöltésére, nem 30%-os, hanem 100%-os bérleti díj csökkentés indokolt. Utal a másodfokú bíróság e körben a Ptk. 428. § (1) bekezdésére is, mely szerint arra az időre, amely alatt a dolgot a bérlő rajta kívül álló okból nem használhatja, bérleti díj nem jár.

Abban azonban tévedett alperes, hogy ez az alkalmatlanság a bérleti szerződés teljes időtartamára megállapítható lenne. A 100%-os bérleti díj csökkentéssel érintett időszak tehát 2002. október 30-ával kezdődik, és a bérleti szerződés felperesi felmondás okán történő megszűnéséig tart, amely 2005. november 30. napja, hiszen felperest szavatossági kötelezettség csak a bérleti szerződés

fennállta alatt terheli, megszűnése után nem.

A fentikre tekintettel alperes bérleti díj tartozása az alábbiak szerint alakult.

A felperes által a 2013. október 24-én érkezett beadványában 60/F/l alatt csatolt táblázat szerint az alperes tartozása 2000. január l-jén 1.796.584,- Ft volt, mely az 1997. augusztus 15-étől 1999. december 31-éig felmerült 5.796.584,- Ft alperesi tartozás összege levonva belőle az alperes által már megfizetett 4.000.000,- Ft-ot. Ezt az összeget alperes sem tette vitássá, azon túlmenően, hogy álláspontja szerint a szavatossági kifogása miatt 100%-os árleszállítás illeti meg. A másodfokú bíróság fentebb kifejtett álláspontja szerint a 100%-os árleszállítás 2002. október 30. napjától 2005. november 30. napjáig illeti meg alperest, az ezt megelőző időszakban a bérleti szerződés szerinti díjat köteles megfizetni az alábbiak szerint **PZs** igazságügyi szakértő 82. szám alatt csatolt szakértői véleménye alapján:

- bruttó bérleti díj tartozás 2000. január 1. napján:	1.796.060,- Ft
- bruttó bérleti díj tartozás 2000. január 1-jétől 2000. december 31-ig:	2.355.360,- Ft
- bruttó bérleti díj tartozás 2001. január 1-jétől 2001.december 31-ig:	2.369.700,- Ft
- bruttó bérleti díj tartozás 2002. január 1-jétől 2002. október 31-ig:	1.982.000,- Ft

2002. november 1. napjától az alperest megalapozott szavatossági kifogására tekintettel bérleti díj tartozás nem terheli. Alperes bérleti díj tartozása tehát összesen: bruttó 8.503.120,- Ft.

Ezt követően a másodfokú bíróság a felperes második, használati díj megfizetésére vonatkozó kereseti kérelme kapcsán foglal állást.

Az elsőfokú bíróság által feltárt tényállás alapján alperes a perbeli **...** utcai ingatlant jelenleg is birtokában tartja. Ezzel a tényállásbeli megállítással a másodfokú bíróság is egyetért, és az alperesi fellebbezést e körben megalapozatlannak találja. Alperes fellebbezésében azt adta elő, hogy soha nem is használta a perbeli bérleményt, mivel az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt kezdetektől fogva. Sérelmezte alperes, hogy az elsőfokú bíróság csupán **BGy** szakvéleményében foglaltakra alapítja, hogy alperes jelenleg is használja a bérleményt.

A másodfokú bíróság rámutat arra, hogy az elsőfokú bíróság okszerűen mérlegelte a rendelkezésre álló bizonyítékokat, amikor a használati díj jogalapja és összegszerűsége körében állást foglalt. e körben ítéletét nem csupán a szakvéleményre alapozta. A másodfokú bíróság a bizonyítékok köréből kiemeli egyfelől a bérleti szerződés megkötésekor keletkezett okirati bizonyítékokat - így magának a bérleti szerződésnek a 7. pontját, valamint bérleti jog átadásáról szóló 1996. április 19-ei szerződést, és az 1996. július 8. napján felvett jegyzőkönyvet, - továbbá **BA** és **TL** tanúvallomását.

BA 16. számú jegyzőkönyvben rögzített vallomásában előadta, hogy a testvére - alperes - megbízásából varrógépet, bútoralapanyagokat vitt a perbeli bérleménybe tárolás céljára. Alperes maga is úgy nyilatkozott még fellebbezésében is, hogy ha már irattári funkciók betöltésére nem volt alkalmas a bérlemény, legalább megpróbálta valamire hasznosítani.

TL tanú vallomásából azt a mondatot emeli ki a másodfokú bíróság , hogy amikor 2012-ben ellenőrizni kívánta a bérleményt, alperes testvérétől, **BA-**tól kellett elkérnie a kulcsokat.

A fenti bizonyítékokat okszerűen értékelve jutott az elsőfokú bíróság arra a következtetésre, hogy alperes a bérleményt a bérleti szerződés megkötésétől kezdődően birtokában tartja. Rámutat a

másodfokú bíróság arra, hogy a használati díj fizetési kötelezettség a birtokban tartás következménye, annak nincsen szerepe e körben, hogy milyen célra használja alperes a bérleményt, vagy hogy egyáltalán használja-e. Lényeges azonban az a körülmény, hogy felperest a bérleti szerződés megszűnésének időpontjától szavatossági kötelezettség nem terheli. Osztja a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság álláspontját abban a kérdésben, hogy tényként megállapítható, hogy alperes 1996-től birtokában tarja a bérleményt, annak ellenére, hogy időközben már megszűnt a bérleti szerződés, és jogerős bírósági ítélet kötelezte alperest a bérlemény kiürítésére. Alperes nem tett eleget a bírósági ítéletnek sem, és fellebbezésében éppen azt sérelmezte, hogy felperes miért nem kérte az ítélet végrehajtását. A másodfokú bíróság e körben rámutat arra, hogy az ítélet végrehajtó útján történő végrehajtása felperes joga, és nem kötelezettsége. Alperes azonban a jogerős ítélet alapján köteles lett volna a bérlemény kiürítésére, saját érdekében is, elkerülve ezáltal a további időszakra eső használati díj fizetési körtelezettséget. Mivel alperes nem adta vissza felperes birtokába a bérleményt, a birtokban tartás ellenértékét köteles megfizetni. A fentiekre tekintettel a használati díj iránti követelés jogalapja megalapozott, egészen addig az időpontig, amíg alperes vissza nem adja felperes birtokába az ingatlant.

A használati díj összegszerűsége körében felperes a bérleti szerződés szerinti bérleti díjakkal számolt, egyéb hivatkozást nem terjesztett elő, így ezek a díjak képezték a beszerzett szakvélemény alapját is. **BGy** igazságügyi szakértő szakvéleményében a használati díjak összegét a piaci viszonyok figyelembevételével határozta meg, a bérlemény elhelyezkedését és általános állapotát figyelembe véve. Ez a szerződés szerinti bérleti díjakra vetítve a bérleti díjak 70%-át kitevő összeg. A szakértő számítási módszerét a felek nem vitatták, felperes csupán arra hivatkozott, hogy a bérleti díjjal egyező összegben kellene megállapítani a használati díjat, mivel továbbra is vitatta a bérlemény használtra korlátozottan alkalmas voltát, alperes pedig továbbra is fenntartotta, hogy egyáltalán nem volt alkalmas használatra a bérlemény. A másodfokú bíróság rámutat arra, hogy a szakértő által megállapított összeg nem árleszállítást tartalmaz, hanem a szakértő a bérlemény használatának ellenértékét állapította meg az általa meghatározott összegben. A másodfokú bíróság - az elsőfokú bírósággal egyezően - a szakvéleményt megalapozottnak találta e körben, és a szakvéleményben meghatározott összegszerűségben állapította meg a használati díj összegét mind a lejárt, mind a havonta esedékesen fizetendő használati díjak esetében. Mivel a bérleti szerződés 2005. november 31-ével szűnt meg, felperes 2005-től december 1-től érvényesíthet használati díj iránti igényt.

A másodfokú bíróság tehát 2005. december 1. napjától az alábbiak szerinti mértékben tartotta megalapozottnak a használati díj mértékét **BGy** igazságügyi szakértő 33. szám alatt csatolt szakvéleménye alapján:

- használati díj 2005. december hónapra: 63.595,-Ft + 20% Áfa: 12. 719,- Ft
- használati díj 2006. évre: 1.121.940,- Ft + 20% Áfa: 224.388,- Ft
- használati díj 2007. évre: 1.121.940,- Ft + 20% Áfa: 224.388,- Ft
- használati díj 2008. évre: 1.121.940,- Ft + 20% Áfa: 224.388,- Ft
- használati díj 2009. évre: 953.580,- Ft + 6 hónapra 20% Áfa, 6 hónapra 25%: 214.555,- Ft
- használati díj 2010. évre: 814.200,- Ft + 25% Áfa: 203.550,- Ft
- használati díj 2011. évre: 814.200,- Ft + 25% Áfa: 203.550,- Ft
- használati díj 2012. évre: 814.200,- Ft + 27% Áfa: 219.834,- Ft
- használati díj 2013. szeptember 30-ig: 610.650,- Ft + 27% Áfa: 164.875,- Ft

A fizetendő használati díj 2005. december 1. napja és 2012. szeptember 30. napja között összesen: nettó 7.436.245,- Ft + 1.692.247,- Ft Áfa, azaz összesen: 9.128.492,- Ft.

Az alperes által fizetendő bérleti díj összege tehát 8.503.120,- Ft, a használati díj összege 9.128.492,- Ft, így alperes teljes tartozása 17.631.612,- Ft.

Az alperes beszámítási kifogása kapcsán a másodfokú bíróság mindenekelőtt kiemeli, hogy a 4.000.000,- Ft-os alperesi befizetés nem képezheti a beszámítási kifogás részét, ezzel az összeggel felperes már maga csökkentette keresetét a 60/F/1 szám alatti kimutatásában. A beszámítási kifogás további elemei - a 448.500,- Ft-os óvadék, a 11.337,- Ft-os és a 479.768,- Ft-os alperesi befizetések - megalapozottak, azok az alperest terhelő marasztalási összeget csökkentik. Megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy a beszámítási kifogás kapcsán a felek nem éltek fellebbezéssel. Nem tartotta azonban megalapozottnak a másodfokú bíróság a beszámítási kifogás egyes tételei után járó késedelmi kamat elszámolását, mivel alperes a beszámítási kifogás egyes tételeinek felmerültekor már több éves késedelemben volt a bérleti díj, illetve a használati díj kapcsán, és a jogosulti késedelem a Ptk. 303. § (3) bekezdése alapján a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja.

A teljes alperesi tartozásból tehát levonandó a beszámítási kifogás szerinti összesen 939.605,- Ft összeg, így a másodfokú bíróság bíróság az alperest terhelő marasztalás összegét 16.692.007,- Ft-ra és az elsőfokú bíróság ítéletében megjelölt mértékű és esedékességű kamataira leszállította.

A késedelmi kamat körében megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy a felek fellebbezésükben annak sem kezdő időpontját, sem mértékét nem vitatták.

A jövőre nézve fizetendő használati díj kapcsán a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéleti rendelkezését csupán pontosította a Pp. 217. § (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy e körben az elsőfokú bíróság ítélete teljesítési határidőt nem tartalmazott.

A másodfokú bíróság az elsőfokú perköltségről a Pp. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, figyelembe véve, hogy a pervesztesség-pernyertesség aránya 47,5%-52,5%-ra módosult felperesre terhesebben.

A felperesi oldalon felmerült elsőfokú perköltség az alábbi tételekből áll: a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a pernyertes összegre kiszámolt bruttó 1.059.942,- Ft ügyvédi munkadíj, a 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélet szerint 303.212,- Ft másodfokú perköltség, a 3.Gf.300.006/2010/3. számú részítélet szerint 375.000,- Ft másodfokú perköltség, valamint a 145.018,- Ft-os és 108.000,- Ft-os, illetve 76.000,- Ft-os szakértői díjelőleg 47,5%-a, azaz 156.284,- Ft. A felperesi oldalon felmerült elsőfokú perköltség tehát összesen 1.894.438,- Ft.

Az alperesi oldalon felmerült elsőfokú perköltség az alábbi tételekből áll: a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a pernyertes összegre kiszámolt bruttó 1.169.689,- Ft ügyvédi munkadíj, a 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélet szerint 303.212,- Ft másodfokú perköltség, a 3.Gf.300.006/2010/3. számú részítélet szerint 667.800,- Ft másodfokú perköltség, valamint a 145.018,- Ft-os és 108.000,- Ft-os, illetve 76.000,- Ft-os szakértői díjelőleg 52,5%-a, azaz 172.734,- Ft. A felperesi oldalon felmerült elsőfokú perköltség tehát összesen 2.313.435,- Ft.

Az alperest megillető elsőfokú perköltségből levonva a felperest megillető elsőfokú perköltséget a másodfokú bíróság a különbözet, azaz 418.997,- Ft erejéig kötelezte a felperest elsőfokú perköltség viselésre.

A felperes illetékfeljegyzési joga folytán le nem rótt kereseti illeték összege a 35.106.696,- Ft pertárgyérték alapul vételével 2.106.401,- Ft, azonban a kereseti illeték legmagasabb összege az

1990. évi XCIII. tv. 42. § (1) bekezdés a) pontja szerint 1.500.000,- Ft. Az alperes fellebbezése folytán feljegyzett illeték a 4.Gf.76.448/2011/9. számú részítélet szerint 1.528.300,- Ft (a legmagasabb fellebbezési illeték az 1990. évi XCIII. tv. 46. § (1) bekezdése szerint 2.500.000,- Ft). Összesen a feljegyzett illeték 3.028.300,- Ft. Ezt kell megosztani 47,5% - 51,5% arányban felperesre terhesebben. Alperes köteles megfizetni tehát 1.438.425,- Ft eljárási illetéket, mely összeg viseléséről a másodfokú bíróság az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, továbbá a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján, valamint ezen rendelet 15. § (1) és (3) bekezdései alapján határozott.

A feljegyzett további 1.589.875,- Ft eljárási illeték viselésére vonatkozó rendelkezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 56. § (1) bekezdésén, valamint a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 14. §-án alapul.

A másodfokú bíróság a másodfokú perköltségről a Pp. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, figyelembe véve a pervesztesség-pernyertesség 47,5%-52,5%-os arányát, felperesre terhesebben. Tekintettel arra, hogy felperes illetékmentessége folytán, alperes pedig illetékfeljegyzési joga folytán nem rótt le fellebbezési illetéket, a feleket megillető másodfokú perköltség kizárólag a jogi képviselők munkadíjából áll, melyet a másodfokú bíróság a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint (5) bekezdése alapján állapított meg. A másodfokú eljárásban felperes pernyertes 16.692.007,- Ft erejéig, alperes pedig az elutasított 18.414.689,- Ft erejéig. A felperest megillető másodfokú ügyvédi munkadíj összege nettó 350.380,- Ft bruttó 444.982,- Ft. Az alperest megillető másodfokú ügyvédi munkadíj összege nettó 376.220,- Ft, bruttó 477.799,- Ft. A másodfokú bíróság a különbözeti összeg, azaz 32.817,- Ft megfizetésére kötelezte a felperest.

A feljegyzett másodfokú eljárási illetéket a felek a pervesztesség-pernyertesség arányának megfelelően viselik. A felperes tekintetében a másodfokú eljárásban a pertárgyérték 17.078.497,- Ft. Felperes teljes egészében pervesztes lett e körben, ezért a a felperes illetékmentességére tekintettel feljegyzett 1.366.300,- Ft eljárási illetéket az állam viseli. Az alperes tekintetében a másodfokú eljárásban a pertárgyérték 18.028.199,- Ft. Tekintettel arra, hogy a másodfokú bíróság 16.692.007,- Ft erejéig marasztalta alperest, így a másodfokú eljárásban alperes pernyertessége 7,5%. Az alperesi fellebbezésre tekintettel feljegyzett másodfokú eljárási illeték összege 1.450.800,- Ft, melynek 92,5%-át - azaz 1.341.990,- Ft-ot - alperes köteles viselni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 59. § (1) bekezdése, továbbá a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése, valamint 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, míg a fennmaradó 7,5%-át - azaz 108.810,- Ft-ot - a felperes illetékmentességére tekintettel az állam viseli az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 56. § (1) bekezdése alapján.

Budapest, 2018. április 10.

dr. Beró Katalin s.k. . Kéri Zsuzsanna s.k. . Bereczky Sára s.k.
a tanács elnöke előadó bíró bíró